VİZE DERS NOTLARI

# Ticaret Hukuku

Ticari işletme hukukunu ders sırasıyla açıklayan; kuralları, istisnaları ve örnek olayları bir araya getiren çalışma notları.

22 Eylül başlangıcından

vize öncesi son derse kadar

8 ders transkripti

# İçindekiler

1. Hafta / 22 Eylül 3

2. Hafta / 29 Eylül (1. bölüm) 4

2. Hafta / 29 Eylül (2. bölüm) 5

3. Hafta / 6 Ekim 9

4. Hafta / 13 Ekim 15

5. Hafta / 20 Ekim 19

6. Hafta / 27 Ekim 23

Vize Öncesi Son Ders 27

### Kapsam ve okuma notu

Bu notlar, 22 Eylül tarihli giriş dersinden vize öncesindeki son derse kadar sekiz TXT transkriptte işlenen konuları ders sırasıyla düzenler. Kanun kuralları, istisnalar ve sınıf örnekleri ayrı ayrı açıklanır. Her bölümün kaynak kodu, sondaki ders kaynakları listesiyle eşleşir.

Faiz oranları, parasal eşikler ve ders içi tarihsel açıklamalar kayıt döneminin bağlamında okunmalıdır; bunlar güncel mevzuatın doğrulandığı bir hukuk danışmanlığı metni değildir. Transkriptte belirsiz kalan ifadeler kesin bir kural veya doğrulanmış doğrudan alıntı gibi sunulmaz.

# 1. Hafta / 22 Eylül

Commercial Enterprise Law Course Introduction.txt / Kaynak: D1

## Dersin kapsamı ve ticari işletme odağı

Ticaret hukuku tek dönemde bütünüyle işlenemeyecek kadar geniştir. Türk Ticaret Kanunu altı kitaptan oluşur: ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukuku. Marka gibi fikri mülkiyet konuları ve sermaye piyasası hukuku da ticaret hukukuyla bağlantılıdır; alan yalnızca Ticaret Kanunu metninden ibaret değildir.

Bu dersin esas kapsamı ticari işletme hukukudur. Ticari iş, ticari işletme ve tacir temel kavramlardır; haksız rekabet ve işletmeyle ilgili diğer konular bunların çevresinde ele alınacaktır. Şirketlere ve diğer alanlara ancak konuyu anlamak için gereken asgari ölçüde değinilecektir. Kıymetli evrak ayrı bir seçmeli ders olarak sonraki dönemde önerilmektedir; burada bağımsız ve kapsamlı bir kıymetli evrak öğretimi vaat edilmemektedir.

## Özel hukuk bağlantısı ve hukuki problem çözme

Ticaret hukuku klasik ayrımda özel hukuk içindedir. Medeni hukukun temel kavramları ile borçlar hukuku bilgisi gereklidir; gerektiğinde Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili özel düzenlemelere başvurulur. Günlük bir olay yalnızca tek hukuk dalına ait olmaz. Önce olayın hukuki niteliği ve uygulanacak kurallar belirlenmelidir: adi işlerde genel borçlar hukuku kuralları, ticari işlerde ise ilgili özel ticari düzenlemeler önem kazanır.

Sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme borcun temel kaynaklarıdır. Haksız rekabet, haksız fiille bağlantılı özel bir alandır; Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu arasındaki ilişkiyi görmeye yardım eder. Burada haksız rekabetin bütün şartları değil, hukuk dallarının bağlantısı anlatılmaktadır.

Hukuki bilgi tüketici olarak haklarımızı tanımaya, kayıpları önlemeye ve sosyal medyadaki olayları daha nesnel değerlendirmeye yarar. Hakları bilip korumak hukuk devletinin işlerliğine katkı sağlar. Yargı görevlileri de hata yapabilir; sistemin kendi içinde hatayı düzeltme imkânları bulunması önemlidir. Bu girişte belirli kanun yollarının ayrıntıları öğretilmemiştir.

## Kitap ve kaynak seçimi

Rehber kaynak bir ticari işletme hukuku ders kitabıdır. Başka üniversitelerde kullanılan uygun kitaplardan veya ödünç kaynaklardan yararlanılabilir; tek bir kitabı satın alma zorunluluğu yoktur. Rıza Ayhan adı anlaşılmaktadır, ancak kayıttaki diğer yazar ve yayınevi adları net değildir. Esas ölçüt yürürlükteki Ticaret Kanunu ile uyumdur: 2012 ve sonrası baskılar tercih edilmeli, sonraki değişiklikler ders açıklamalarıyla takip edilmelidir. En yeni baskının mutlaka satın alınması istenmemektedir.

- Açıköğretim ve açık ders kaynakları yardımcı olabilir. Hocanın adıyla dolaşan fotokopi notlar hocanın hazırlayıp dağıttığı resmî notlar değildir; öğrenci notlarının içeriği hocayı bağlamaz.
- Sınava hazırlık kitapları başlangıçta ana kaynak yapılmamalıdır. Konuları kısaltabilir, önemli ayrımları atlayabilir ve yazar bilgileri güvenilir olmayabilir. Önce açıklayıcı ders kitabıyla öğrenilmeli, test kaynaklarına sonra geçilmelidir.

## Çalışma yöntemi ve sınav yaklaşımı

Ders öncesinde yaklaşık 15–20 dakikalık okuma, konuya aşinalık sağlar; anlaşılmayan yerleri tespit etmek de kazanımdır. Ders sonrasında aynı hafta kısa tekrar yapılmalı, yazarak çalışılmalı ve sorular not edilip derste sorulmalıdır. Not tutmak hocanın sözlerini kelimesi kelimesine yazmak değildir: konu başlığını, temel ayrımı ve açıklamanın yönünü kaydetmek yeterli olabilir. Öğrenilen yöntem başka hukuki problemlere de uygulanmalıdır; bilgiye erişmekten çok doğru bilgiyi doğru meseleye uygulamak önemlidir.

Derste ayrıntılı doktrin tartışmaları yerine gerekli temel bilgiler hedeflenmektedir. Hoca sınavı büyük ihtimalle test yapacağını belirtir; bunu kesinleşmiş vize ve final duyurusu gibi okumamak gerekir. Sorular kavrama ve değerlendirmeye yöneliktir; basit ve orta düzey sorular yanında uzmanlık sınavına hazırlık sağlayabilecek sorular

da bulunabilir. Düzenli katılım teşvik edilir ve katılanların lehine değerlendirilebileceği söylenir; kesin bir ek puan miktarı açıklanmamıştır.

### Sonraki derse geçiş ve konu sırası

İlk hafta ayrıntılı hukuk öğretiminden çok kapsam ve yöntem tanıtılmıştır. Sonraki ders ticaret hukukunun uygulama alanı, adi iş–ticari iş ayrımı ve ticari işe bağlanan sonuçlarla başlayacaktır. Kitapların sırası farklı olabilir: bazısı işletmeden, bazısı tacirden başlar; tacir yardımcıları sona bırakılabilir. Bunun bir nedeni, acente ve taşıma işleri komisyoncusu dışındaki birçok yardımcının Borçlar Kanunu içinde düzenlenmesidir. Bu aşamada yardımcıların yetkileri ayrıntılı öğretilmemiştir.

## 2. Hafta / 29 Eylül (1. bölüm)

Foundations of Turkish Commercial Law.txt / Kaynak: D2

### Ticaret hukukunun kaynakları ve diğer kanunlarla ilişkisi

Ticari işletme odağı bu hafta yeniden hatırlatılır; ticari iş, işletme ve tacir yanında haksız rekabet ve marka gibi bağlantılı konuların işleneceği belirtilir. Ticaret Sicili Yönetmeliği, Ticaret Kanunu uygulamasını somutlaştıran kaynaklardandır. Ticari düzenlemeler başka kanunlarda da bulunabilir; bir konunun Ticaret Kanunu dışında yer alması onu ticaret hukukunun dışına çıkarmaz.

- Borçlar Kanunu ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, simsar ve komisyoncu gibi tacir yardımcılarını düzenler. İşletmenin devri ve birleşmeyle ilgili TBK 202 ve 203 de bağlantılı kaynaklardır; burada devir şartları ve sorumluluk süreleri henüz öğretilmez.
- Tacirlerin her türlü borcundan dolayı iflasa tabi olması İcra ve İflas Kanunu ile bağlantı kurar. Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde cezai hükümler de bulunabilir; somut suç ve ceza rejimleri bu girişte anlatılmamıştır.

Medeni hukuktaki hak, kişi ve ehliyet kavramları; borçlar hukukundaki sözleşmenin kurulması, hükümleri ve sona ermesi ticari ilişkilerde de uygulanır. Eksikler çekinmeden gündeme getirilmeli, çalışmalar tek bir başlığa kapatılmamalıdır. Farklı kaynaklardan okumak hukuk dalları arasındaki bağlantıları güçlendirir.

### Uygulama alanını açıklayan dört sistem

| Sistem | Esas alınan ölçüt | Anlatımdaki yaklaşım |
|---|---|---|
| Subjektif | Tacir | Ticaret hukuku tacirlerin, başlangıçta bir sınıfın hukuku olarak görülür. |
| Objektif | Ticari iş | Kişinin sıfatından çok ticari işlemin niteliği esas alınır. |
| Karma | Tacir ve ticari iş | Farklı noktalarda iki ölçütten yararlanılır; ikisinin daima birlikte aranması değildir. |
| Modern | Ticari işletme | Tacir ve ticari iş işletmeden hareketle açıklanır. |

Subjektif yaklaşımın yetersizliği ticari işe dayanan objektif yaklaşımı, onun eleştirileri karma yaklaşımı doğurmuştur. Hoca önceki düzenlemeyi karma, yürürlükteki kanunu modern sistem içinde açıklar. Bu, dersin sınıflandırmasıdır; önceki kanunlara ilişkin kapsamlı tarihçe veya ülke modelleri bu kayıtta verilmez. Yürürlük tarihi kayıtta 1 Temmuz 2012 olarak anlaşılmaktadır.

Modern sistemin bağı somuttur: bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten gerçek kişi tacirdir. Ticari işletmeyi ilgilendiren işler de ticari sayılır. Örneğin işletmenin devri Borçlar Kanunu içinde düzenlense bile işletmeyle ilişkisi nedeniyle ticari iştir. Ancak işletme bağlantısı tek ölçüt değildir; Ticaret Kanunu'nda düzenlenen işler ayrıca değerlendirilir.

## İkili yapı ve Ticaret Kanunu'nda düzenlenen işler

Bazı hukuk sistemleri ticari ilişkileri genel borçlar kanunu içinde düzenlerken Türkiye'de Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu ayrı düzenlemelerdir. Uyuşmazlıkta önce işin adi veya ticari olduğu belirlenir; ticari nitelik özel sonuçlar doğurur. Bu, ticari ilişkilerde genel hükümlerin hiç uygulanmayacağı anlamına gelmez.

İlk ölçüt, Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan işlerin ticari olmasıdır. İşlemi yapanın tacir olması veya işlemin bir ticari işletmeyle bağlantılı bulunması aranmaz. Tacir olmayan bir öğrencinin bono düzenlemesi buna örnektir. Kira yahut yurt bedelini ödemek amacıyla verilen bono da senet ilişkisi bakımından bu ölçütle değerlendirilir; tüketici koruması ayrıca incelenmelidir.

## Tüketici senetleri: nama yazılılık ve temel ilişkiden savunma

Senetler devir biçimleri bakımından nama, emre ve hamile yazılı olarak ayrılır. Tüketici işlemi nedeniyle alınan senetlerde nama yazılılık zorunluluğu tüketiciyi korur. Kurala aykırı emre yazılı senedin tüketici yönünden geçersizliği ileri sürülebilir; bu, senette imzası bulunan herkes bakımından senedin mutlaka bütünüyle geçersiz olması veya temel satış borcunun kendiliğinden silinmesi demek değildir.

Emre yazılı senetlerde kamu güveni ve senedi devralanın korunması öne çıkar: temel sözleşmeye ilişkin kişisel savunmalar her hamile sınırsız biçimde ileri sürülemez. Nama yazılı senette ise temel ilişkiye dayanan savunmalar devralana karşı da önem taşır. Kayıttaki iyi niyet ifadeleri yer yer bozulmuştur; bütün emre yazılı senetlerde hiçbir savunma dinlenmez veya nama yazılı senedi alan herkes fiilen araştırma yapmak zorundadır şeklinde mutlak kurallar çıkarılmamalıdır.

**Örnek olay: Teslim edilmeyen bilgisayar**

Öğrenci, bir hafta sonra teslim edilecek bilgisayar için senet verir. Bilgisayar gelmez; öğrenci sözleşmeden döndüğünü bildirir. Satıcı senedi üçüncü kişiye devretmiştir ve yeni hamil ödeme ister.

**Çözüm ve gerekçe:** Satıcıya karşı teslim etmeme nedeniyle ileri sürülen savunma ile senet hamiline karşı savunma ayrılmalıdır. Nama yazılı senette temel satış ilişkisinden doğan borçlu olmadığını ileri sürme imkânı korunur. Emre yazılı senette kişisel savunmaların sınırlanması ödeme ve sonra satıcıya başvurma riskini doğurabilir; tüketici işlemi için nama yazılılık kuralına aykırılık ayrıca tüketici lehine ileri sürülür.

**Örnek olay: Taahhütlerini yerine getirmeyen yurt**

Öğrenci altı aylık yurt bedeli için senetler verir. Isıtma veya yemek gibi vaatler yerine getirilmediği için ayrılmak ister; yurt, senetlerin başkasına devredildiğini söyler.

**Çözüm ve gerekçe:** Yurt sözleşmesinin ihlali ve ayrılmanın hukuki dayanağı belirlenir. Senet nama yazılıysa temel ilişkideki savunmalar devralana karşı ileri sürülebilir. Emre yazılıysa tüketici işlemi nedeniyle verilmiş olduğu ve zorunlu nama yazılılık şartına aykırılık değerlendirilir. Geçersizlik tüketiciye karşı tahsili etkiler; diğer imza sahiplerinin durumu ayrıca incelenir.

# 2. Hafta / 29 Eylül (2. bölüm)

Commercial Matters and Their Legal Consequences.txt / Kaynak: D3

## İkinci ölçüt: işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiiller

Ticaret Kanunu dışında düzenlense bile ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir. İşletmenin devri ve birleşmesi, ticari temsilci atanması veya azli, ticari işlemlerde taşınır rehni ve işletmeyle bağlantılı iflas işlemleri örneklenir. Rehin ve iflasın ayrıntıları burada değil, ilgili konular geldiğinde açıklanacaktır. İşletme bağlantısı yalnızca sözleşmelerde değil, fiillerde de araştırılır.

Haksız fiilde hukuka aykırı davranışın doğurduğu zarar ve sorumluluk değerlendirilir; genel kusur sorumluluğu yanında özel kusursuz sorumluluk halleri olabilir. Motorlu araç işletenin sorumluluğu bunlardan biridir. Ruhsat sahibi olmak ile hukuken işleten olmak her olayda otomatik özdeş değildir. Arkadaşa kullanım için verilen araç örneği, sürücü dışındaki kişilerin sorumluluğunun da incelenmesi gerektiğini gösterir.

**Örnek olay: Ticari araç kazası ve akaryakıt boşaltma**

Nakliye firmasının kamyonu başka bir taşıma işletmesinin aracına yahut yayaya çarpar. Başka örnekte istasyona akaryakıt boşaltan taşıma firmasının güvenlik ihlali patlamaya yol açar; istasyon ve özel araçlarıyla bulunan müşteriler zarar görür.

**Çözüm ve gerekçe:** İşletme faaliyetiyle bağlantılı fiil, ilgili işletmeler yönünden ticaridir. İki ticari işletme zarar ilişkisinin tarafıysa her ikisi açısından ticari nitelik bulunabilir. Yaya ve özel amaçla bulunan müşteriler yönünden sırf zarar veren işletme olduğu için ticari nitelik doğmaz. Zararın kimden, hangi sorumluluk esasına göre isteneceği ayrı meseledir.

**Örnek olay: Şirket aracının özel işte kullanılması**

Çalışan, üzerinde şirket unvanı bulunan aracı özel işi için kullanırken kaza yapar. İşletme, aracın talimatlarına aykırı biçimde alındığını ve gerekli önlemleri aldığını savunur.

**Çözüm ve gerekçe:** Araç üzerindeki unvan tek başına ticari iş sonucunu doğurmaz; fiilin işletme faaliyetiyle bağı araştırılır. İş adi sayılsa bile işleten veya adam çalıştıran sıfatından sorumluluk, şartları ve kurtuluş imkânları çerçevesinde ayrıca gündeme gelebilir. Ticari nitelik bulunmaması işletmenin otomatik olarak sorumsuz olması demek değildir.

## Tacirin borçlarının ticari olması karinesi

Tacirin borçlarının ticari işlerden doğması asıldır. Karine, her borcun kaynağını başlangıçta tek tek ispat etmeden ticari kabul etmeye yarar. Gerçek kişinin özel ve ailevi alanı bulunduğu için iki istisna vardır: işlem yapılırken işletmeyle ilgisizliğin karşı tarafa bildirilmesi veya durumun gereğinden ticari niteliğin bulunmadığının açıkça anlaşılması.

**Örnek olay: Matbaacının bilgisayarı ve eşine yüzük alması**

Matbaa işletmecisi bilgisayar ve kırtasiye malzemesi satın alır; bunları çocuğu için almış olabilir. Evlilik yıl dönümünde eşine tek taş yüzük de alır.

**Çözüm ve gerekçe:** Bilgisayar ve kırtasiye matbaada kullanılabileceğinden kişisel amaç dışarıdan anlaşılmayabilir; işlem anındaki açıklama önemlidir. Yüzükte ise ailevi amaç durumun gereğinden açık olduğundan ayrıca bildirim gerekmeyebilir. Tacirin özel okul masrafı gibi borçları da özel alanın varlığını gösterir. Karinenin çürütülmesi ile tüketici hükümlerinin uygulanması ayrıca değerlendirilir.

Tüzel kişi, kendisini oluşturan kişi ve malvarlığı unsurlarından ayrı kabul edilen hukuki varlıktır; hak sahibi olabilir ve borçlanabilir. İradesini organları aracılığıyla açıklar. Ticaret şirketleri, amaçlarına ulaşmak için işletme işleten dernek ve vakıflar ile kamu tüzel kişilerinin özel hukuk esaslarıyla kurduğu teşebbüsler tüzel kişi tacir örnekleri olarak sayılır. Bu giriş bütün istisnaları içeren nihai tacir sınıflandırması değildir.

## Tüketici işleminin karineye etkisi ve tüzel kişi tartışması

Hoca tüzel kişi tacirlerin özel alanı bulunmadığı genel yaklaşımını anlatır; ardından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki özel düzenlemeyi gündeme getirir. Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Tüketici işlemi, bu kişilerle ticari veya mesleki amaçla hareket eden sağlayıcılar arasında kurulan sözleşme ve hukuki işlemleri kapsar; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet ve bankacılık örneklenir. Kamu tüzel kişileri de sağlayıcı tarafında bulunabilir.

Tüzel kişinin tanımda yer alması her ticaret şirketinin tüketici sayılacağını tek başına göstermez. Hoca belirli koşullarda ticaret şirketinin de tüketici olabileceği görüşünü benimser. Bunun öğretide ve uygulamada tartışmalı olduğu gözetilmeli; şirketlerin bütün borçları istisnasız ticaridir veya her sosyal harcaması tüketici işlemidir şeklinde kesin sonuç kurulmamalıdır. Dersin amacı, özel tüketici hükümlerinin ticari iş karinesinin uygulamasını sınırlayabileceğini göstermektir.

**Örnek olay: Çalışanlar için otel tatili anlaşması**

Büyük bir anonim şirket toplu iş sözleşmesi gereği çalışanlarını aileleriyle birlikte Antalya'daki otele göndermek üzere anlaşır ve peşin ödeme yapar. Otelin bazı bölümleri zarar görünce vaat edilen kapasite veya hizmet sağlanamaz.

**Çözüm ve gerekçe:** Otel açısından işlem mesleki faaliyetiyle ilgilidir. Hoca, şirketin çalışanların sosyal menfaati için yaptığı anlaşmayı kendi ticari faaliyetinden bağımsız görerek tüketici işlemi olarak değerlendirme imkânını savunur. Bu sonuç ders görüşü olarak korunmuştur; işverenin faaliyetiyle bağlantı ve ticaret şirketinin tüketici sıfatı tartışması nedeniyle her benzer olayın kesin çözümü olarak sunulmaz.

## Tacir sayılma ve tacir gibi sorumluluğa kısa giriş

Karinenin tacir sayılan ve tacir gibi sorumlu olan kişilere etkisi de gündeme getirilir. Yasak bulunmasına rağmen işletme işleten devlet memuru, ticari faaliyet nedeniyle tacirliğin sonuçlarından kaçamaz; ihlal ettiği memuriyet hükümlerinin yaptırımları ayrıca uygulanır. Yabancının yasaklanan kıyı yolcu taşımacılığına girişmesi de örneklenir: ticari işletme boyutundaki faaliyet ile özel yasaktan doğan yaptırım birbirinden ayrılır. Yasağın kapsamı ve izin rejimi burada ayrıntılı öğretilmez.

İşletmesi olmadığı halde varmış gibi veya mevcut işletmenin yetkilisiymiş gibi üçüncü kişilerle işlem yapanın tacir gibi sorumluluğu açıklanır. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacirliğin aleyhe sonuçları gündeme gelir; kişi kendi yarattığı görünüşten tacirliğin lehe haklarını kazanmaz. Ayrıntılı tacir hükümleri sonraya bırakılmıştır; burada yalnızca karineyle bağlantı kurulmaktadır.

## Sözleşmede ticari niteliğin karşı tarafa yayılması

Kanunda aksi bulunmadıkça yalnız bir taraf için ticari olan sözleşme diğer taraf için de ticari sayılır. Karşı tarafın tacir olması veya işletme işletmesi şart değildir. Ancak bu kural yalnızca sözleşmeler içindir; haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve diğer borç kaynaklarını topluca kapsamaz. İşletmenin camını taşla kıran vatandaş veya kamyonun çarptığı yaya için ticari nitelik bu yolla doğmaz.

Öğrencinin kişisel ve eğitim amaçlı bilgisayar alımında mağaza ticari faaliyeti içinde hareket eder. Buna rağmen öğrenci tüketici sıfatıyla taraf olmuşsa tüketici hükümleri öncelikle değerlendirilir; satıcı için ticari olması sözleşmeyi tüketici bakımından otomatik ticari hale getirmez. Tüketici koruması böylece hem tacirin borçları karinesini hem sözleşmedeki yayılma kuralını sınırlar.

## Teselsül: tamamından sorumluluk ve rücu

Borçlular arasında teselsülde her borçlu alacaklıya karşı borcun tamamından sorumludur. Alacaklı tahsil kabiliyeti yüksek gördüğü borçludan tamamını isteyebilir; ödeme yapıldıktan sonra borçluların kendi aralarındaki pay ve rücu ilişkisi değerlendirilir. Müteselsil borçluluk kanundan veya sözleşmeden doğabilir. Alacaklılar arasında teselsül ise farklıdır: şartları varsa borçlu alacaklılardan birine tamamını ödeyerek kurtulur.

**Örnek olay: Üç öğrencinin kiraladığı ev**

Üç öğrenci kira sözleşmesine müteselsil borçlu olarak imza atar. Ayrıldıktan sonra evdeki hasarın depozitoyu aşan 15.000 liralık kısmı öğrencilerden birinden istenir.

**Çözüm ve gerekçe:** Geçerli müteselsil borçluluk varsa öğrenci yalnızca 5.000 lira ödeyip alacaklıyı diğerlerine gönderemez; kalan borcun tamamı kendisinden istenebilir. İç ilişkide paylar eşitse diğer iki öğrenciye toplam 10.000 lira için rücu edebilir. Alacaklıya karşı dış sorumluluk ile sonradan paylaşım ayrıdır.

Birlikte zarara neden olanların kanuni teselsülü, araç işleten ile diğer sorumlular örneğiyle açıklanır. Şirket borçlarında bazı ortakların sorumluluğuna da değinilir; kayıtta şirket türü anlaşılmadığından belirli bir türün bütün ortaklarına genellenmez. Senette düzenleyen, cirantalar ve aval verenler bakımından başvuru şartları gerçekleşince kanuni müteselsil sorumluluk gündeme gelebilir. Hamil, sırf kendisine devreden kişiye başvurmakla sınırlı değildir; protesto ve başvuru şartları ayrıca önemlidir.

Hoca alacaklılar arasında teselsülü miras bırakanın eşi ve çocuklarıyla örnekler. Ancak mirasçı olmak tek başına her mirasçıya yapılan ödemenin borçluyu kurtaracağını göstermez. Örnek, yalnız geçerli müteselsil alacaklılık veya tahsil yetkisi varsa bu sonucu anlatacak biçimde okunmalıdır; miras ortaklığının kendine özgü rejimiyle karıştırılmamalıdır.

## Kefaletin şekli ve ticari işlerde teselsül karinesi

Kefalet başkasının borcu için kişisel güvence verilmesidir. Genel rejimde geçerli kefalet ve müteselsil kefalet ayrılır. Kayıtta kefilin sorumlu olduğu azami miktar ile kefalet tarihinin kendi el yazısıyla belirtilmesi, müteselsil kefalet iradesinin de el yazısıyla gösterilmesi gerektiği vurgulanır. Sırf kefil sıfatıyla imza veya matbu müteselsillik ibaresi koruyucu şekil şartını karşılamayabilir. Öğrencinin bilgisayar borcuna amcasının kefil olması örneği bu ayrımı somutlaştırır.

TTK 7 uyarınca iki veya daha fazla kişi, içlerinden en az biri için ticari nitelikteki iş dolayısıyla birlikte borçlanırsa, aksi kanunda veya sözleşmede öngörülmedikçe müteselsil sorumluluk esastır. Ticari borca kefalette de teselsül karinesi gündeme gelir. Adi işte kanuni teselsül yoksa bunu ayrıca kurmak gerekirken ticari işte karinenin uygulanmaması için aksi düzenleme gerekir.

Hoca ticari kefalette müteselsilliği ayrıca el yazısıyla belirtmeye gerek olmadığını söyler. Bu ifade, Borçlar Kanunu'nun emredici kefalet şekliyle ilişkisi bakımından dikkat gerektirir; ticari borca kefalet her türlü şekil şartından muaftır sonucu çıkarılamaz. Somut kefalette koruyucu şekil kuralları ve müteselsil kefile başvuru şartları ayrıca incelenmelidir. Müteselsil kefil ile asli müteselsil borçlu bütünüyle aynı statüde değildir.

## Tüketici işlemlerinde kişisel teminat

Tüketici hukukunda teminatın yönü belirleyicidir. Tüketicinin edimlerine karşılık alınan kişisel teminat, adı ne olursa olsun adi kefalet sayılır. Öğrencinin tüketici sıfatıyla yaptığı bilgisayar alımına amcasının verdiği güvence, sırf müteselsil adı konarak bu korumadan çıkarılamaz. Buna karşılık tüketicinin alacağı için karşı tarafın verdiği kişisel teminat, aksine kanuni hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır. Böylece bir yönde tüketici borcu için güvence veren korunurken diğer yönde tüketicinin tahsil imkânı güçlendirilir.

## Faizin fer’î niteliği ve ekonomik açıklaması

Faiz, para alacağını genişleten fer’î haktır; asıl alacakla bağlantılıdır. Asıl alacak doğmamışsa ona bağlı faiz de doğmaz; sona ermenin yan haklara etkisi saklı tutma ve ilgili kurallarla değerlendirilir. Fer’îlik, faiz alacağının hiçbir zaman ayrı dava, talep veya devre konu olamayacağı anlamına gelmez. Alacağı teminat altına alan yan haklarla, miktarını artıran faiz arasındaki işlev farkı hatırlatılır.

İktisadi bakımdan faiz paranın getirisi, hukuki anlatımda medeni semeresidir. Para kullanımından belirli süre mahrum kalmanın karşılığı olarak açıklanır; enflasyon satın alma gücünü azaltır. Kira benzetmesinde malik malı satmaz, kullanımını bırakır ve bedel ister. Kiraya verilen eve malik olması nedeniyle izinsiz girilemeyeceği de kullanım hakkının önemini gösterir. Yüksek kredi maliyetinin yatırımı güçleştirmesi ve fahiş getiriye ilişkin tefecilik eleştirisi ekonomik değerlendirmelerdir; kayıtta tefecilik suçunun şartları öğretilmez.

### Faiz türleri, oranlar ve hesaplama

| Ayrım | Anlamı | Karıştırılmaması gereken nokta |
|---|---|---|
| Anapara / kapital faizi | Paranın kullanım karşılığı | Gecikme faiziyle aynı değildir. |
| Temerrüt / gecikme faizi | Para borcunda temerrüdün sonucu | Anapara faizi anlaşmasına bağlı olmak zorunda değildir. |
| Basit faiz | Faiz yalnız anaparadan hesaplanır | Dönem ve oran birlikte belirtilmelidir. |
| Bileşik faiz | Faiz anaparaya eklenip yeniden faizlenir | Faize faizdir; özel yasal koşullar gerektirir. |

Hoca kanuni faiz ile Merkez Bankası avans faizinin farklı oranlar olduğunu vurgular. Kayıtta kanuni oran yüzde 24, eski oran yüzde 9 olarak belirtilir; artış için söylenen 2025 Haziran tarihi ve yaklaşık avans oranları güvenilir biçimde doğrulanmış değildir. Bunlar güncel oran tablosu olarak kullanılmamalıdır; uygulanacak tarihteki düzenleme ayrıca kontrol edilmelidir.

Basit hesapta 1.000 liranın yıllık yüzde 30 faizi 300 liradır; aylık yüzde 5 oranının basit yıllık karşılığı yüzde 60 olur. Bileşikte her dönemin faizi sonraki hesap tabanına katıldığı için sonuç farklılaşır. Kredi ilanındaki aylık oranla yıllık maliyet oranı aynı değildir. Yıllık maliyet ücret ve diğer unsurları da içerebilir; farkın tamamını mutlaka bileşik faiz saymak veya tüketici kredisinde faize faiz uygulanabileceği sonucuna varmak doğru değildir.

Derste adi işlerde bileşik faiz yasağı ve ticari işlerde belirli istisnaların bulunabileceği söylenir; istisnaların sözleşme türleri ve süre şartları bu bölümde açıklanmaz. Sonraki haftanın ayrıntıları buraya taşınmamıştır.

### Kararlaştırılmamış faiz ve sonraki ders sınırı

**Örnek olay: Arkadaşa ödünç para ile işletmenin mal bedeli**

Hoca öğrenciye faiz konuşmadan 1.000 lira verir; çok sonra aynı miktar geri gelir. Diğer örnekte işletme malzeme verir, bedel geç ödenir.

**Çözüm ve gerekçe:** Adi ödünçte kararlaştırılmamış anapara faizini sonradan isteme ile temerrüt nedeniyle faiz isteme ayrılmalıdır. Kayıttaki adi işte faiz mutlaka kararlaştırılır ifadesi bütün temerrüt faizini dışlayan kural değildir. Ticari ilişkide sözleşmede yazmasa da faiz talebine dayanak bulunabilir; alacağın türü, muacceliyet ve temerrüt koşulları belirlenmeden her ticari borç için aynı başlangıç tarihi kabul edilmez.

Faiz bu dersin sonunda genel hatlarıyla ele alınmış, eksik kalan ayrıntıların sonraki hafta tamamlanacağı belirtilmiştir. Ticari hükümler ve ticari davalar, ardından ticari işletme konusu yalnızca sonraki dersin programı olarak duyurulmuştur. Hükümlerin uygulama sırası, dava türleri, mahkeme görevi ve bileşik faizin ayrıntılı istisnaları bu üç kayıttan öğretilmiş gibi gösterilmemiştir.

# 3. Hafta / 6 Ekim

Commercial Interest and Applicable Rules.txt / Kaynak: D4

## Önceki dersle bağlantı ve faizin feri niteliği

Ders, ticari işe bağlanan sonuçların devamıdır. Birlikte ticari borç altına girilmesi ve ticari borca kefalet bakımından müteselsil sorumluluk hatırlatılır; müteselsillik sözleşmeden veya kanundan doğabilir. Yeni ağırlık noktası para borçlarında faizdir. Faiz, asıl alacağı genişleten feri bir alacak hakkıdır: Asıl para alacağı doğmamışsa ona bağlı faiz de doğmaz; asıl alacağın sona ermesi faiz bakımından da sonuç doğurur. Bununla birlikte işlemiş faiz için hakkın saklı tutulması gibi istisnalar ayrıca değerlendirilmelidir. Uyuşmazlıkta önce işin adi veya ticari niteliği belirlenir; uygulanacak faiz ve diğer kurallar bu nitelendirmeye göre seçilir.

## Anapara faizi ile temerrüt faizinin ayrılması

Anapara, kapital veya anamal faizi, belli miktar paradan belli süre yararlanamamanın karşılığı olan medeni semeredir. Temerrüt faizi ise para borçlusunun temerrüdünün kanuni sonucu, yani gecikme faizidir. Ayrımın önemi doğum sebebindedir: Anapara faizi paranın kullanım süresine; temerrüt faizi gecikmeye bağlanır. Temerrüt faizi için önceden faiz anlaşması yapılmış olması gerekmez. Ancak yalnızca ödeme tarihinin geçmesi ile temerrüdün bütün koşullarının gerçekleşmesi birbirine karıştırılmamalıdır. Derste gecikme zararı faizle karşılanır denilmesi, ayrıca somut zarar miktarının her olayda ispatlanmasının zorunlu olduğu anlamında okunmamalıdır.

## Kanuni faiz, ticari avans faizi ve değişken oranlar

Faiz borcu bulunduğu fakat oran kararlaştırılmadığı durumda kanuni düzenleme devreye girer. Ticari temerrütte, kanuni faizden yüksekse TCMB kısa vadeli avans oranının talep edilmesi gündeme gelir; bu oran her anapara faizi borcuna otomatik uygulanacak tek oran değildir. Derste yüzde 24 ile yüzde 31 arasında güncelleme tartışması yapılmış, öğretim elemanı kararın aslını kontrol edeceğini söylemiştir. Yüzde 39,75, yüzde 42 ve yüzde 43 de farklı tarihler ve faiz türleri için anılmıştır. Bunlar doğrulanmış güncel oran olarak kullanılmaz. Dersin mesajı oran ezberlemek değil, işlem türünü ve ilgili dönemi belirlemektir. Altı aylık dönem hesabındaki beş puan eşiği, yüzde beş şeklindeki aktarım yerine 3095 sayılı Kanun üzerinden kontrol edilmelidir.

## Basit faiz ve cari hesap ile ödünçte bileşik faiz

Basit faizde hesap yalnız anaparaya dayanır. Bileşik veya mürekkep faizde işlemiş faiz anaparaya eklenir ve yeni dönemde bu toplam üzerinden faiz hesaplanır. Adi işlerde kural bileşik faiz yasağıdır. Derste ticari alanda cari hesap, ticari ödünç ve kambiyo müracaatı olmak üzere üç özel görünüm anlatılır. Cari hesap ve ödünç bakımından faiz ekleme dönemleri üç aydan aşağı olamaz; bu şart, sözleşmenin toplam süresinin üç ay olmasıyla aynı değildir. TTK m. 8 bakımından tacir olma ve ödüncün her iki taraf için ticari niteliği ayrıca gözetilmelidir; kayıttaki yalnız borçlu bakımından ticari olma ifadesi yeterli koşul gibi alınmaz.

**Örnek olay: Cari hesap bakiyesinin sonraki döneme aktarılması**

Üç aylık hesap dönemi sonunda anapara ve faizi içeren 100 liralık bakiye ortaya çıkar. İlişki sürer ve bakiye ikinci döneme aktarılır.

**Çözüm ve gerekçe:** İkinci dönemde 100 liranın tamamına faiz yürütülmesi, önceki faiz kalemine de faiz işletir. Bu bileşik faizdir. Cari hesap adı kullanılması tek başına yeterli değildir; kanunun taraf ve dönem koşulları ile ilgili anlaşma aranır.

## Kambiyo senedinde müracaat, aval ve yeniden faiz

Bono, poliçe ve çek kambiyo senetleridir; derste emre yazılı senetlerin ciro ve teslimle devri açıklanır. Ciro hakkın devrine hizmet eden nitelikli işlemdir. Bonoda düzenleyen, lehine senet düzenlenen lehtar, devreden cirantalar ve son elde bulunduran hamil ayırt edilir. Aval, senet borcuna özgü teminattır; aval vereni doğrudan adi kefil gibi değerlendirmek doğru değildir. Ödememe halinde müracaatın kanuni koşulları gerçekleşmişse senet borçlularının müteselsil sorumluluğu nedeniyle hamile zorunlu bir başvuru sırası dayatılamaz. Bono TTK'da düzenlendiğinden öğrenci tarafından kişisel borç için düzenlense bile ticari iş niteliği gündeme gelir.

**Örnek olay: 1.000 liralık bonoda 1.100 liralık ödeme ve rücu**

1 Eylül vadeli 1.000 liralık bono ödenmez. Ekim ayında hamil, faiz, komisyon ve masraflarla örnek olarak 1.100 lirayı bir cirantadan ister. Ciranta bu toplamı öder.

**Çözüm ve gerekçe:** Hamil kanuni müracaat koşulları içinde sorumlulardan istediğine başvurabilir; aval veren veya ciranta önce başka borçluya gidilmesini isteyemez. Ödeyen ciranta da kendisine karşı sorumlu önceki imza sahiplerine rücu eder. Ödeme toplamında eski faiz bulunmasına rağmen ödeme tarihinden sonraki süre için toplam üzerinden yeniden faiz istenmesi, derste bileşik faizin üçüncü görünümü olarak açıklanır. Bu, her ticari borca genel bileşik faiz izni değildir.

## Faiz anlaşması bulunmaması ve tacirin ücret hakkı

Adi ödünçte anapara faizi öngörülmemişse sırf enflasyon nedeniyle sonradan istenemez; temerrüt faizi farklıdır. Ticari ödünçte anlaşma olmasa da faiz istenebilmesi ve tacirin TTK m. 20 hakkı derste ticari işin özel sonuçları olarak gösterilir. Tacir, işletmesiyle ilgili yaptığı iş veya hizmet için uygun ücret isteyebilir; karşı tarafın tacir olması ve ayrıca ücret anlaşması bulunması şart değildir. Verdiği avanslar ve yaptığı giderler için ödeme tarihinden itibaren faiz de isteyebilir. Bu özel dayanaklar, bütün ticari işlemlerde her tür faizin kendiliğinden doğduğu şeklinde genelleştirilmemelidir.

**Örnek olay: Arkadaşa altı ay vadeli faizsiz ödünç**

Bir öğrenci arkadaşına 1.000 lira verir; altı ay sonra aynı miktarın ödenmesi kararlaştırılır. Ödeme gününde fiyatların yükselmesini gerekçe göstererek ek faiz ister.

**Çözüm ve gerekçe:** Adi ödünçte kararlaştırılmamış anapara faizi talebi sırf satın alma gücü kaybıyla haklılaşmaz. Arkadaş temerrüde düşerse, anlaşma bulunmasa da bu kez temerrüt faizi gündeme gelir. İki faiz türünün ayrı değerlendirilmesi gerekir.

## Adi işlerde faiz tavanı ve kısmi hükümsüzlük

TBK m. 88 çerçevesinde sözleşmesel yıllık anapara faizi kanuni oranın yüzde elli fazlasını; TBK m. 120 çerçevesinde sözleşmesel temerrüt faizi yüzde yüz fazlasını aşamaz. Bu, kanuni oranın yalnız yüzde ellisi kadar faiz alınabileceği demek değildir. Kanuni oran k ise tavanlar sırasıyla 1,5k ve 2k'dir. Derste yüzde 31 varsayımıyla yapılan hesaplarda tereddüt vardır: Matematiksel karşılık yüzde 46,5 ve yüzde 62'dir; bu rakamlar güncel oran teyidi değildir.

**Örnek olay: Adi ödünçte yüzde 50 faiz şartı**

Taraflar adi ödünç için yüzde 50 anapara faizi kararlaştırır. Örnek hesapta kanuni oran yüzde 31 kabul edilir.

**Çözüm ve gerekçe:** Yüzde 50, örnekteki yüzde 46,5 tavanını aşar. Emredici sınıra aykırı faiz şartı bu ölçüde uygulanamaz. Faiz şartının sakatlığı, ödünç sözleşmesinin mutlaka bütünüyle hükümsüz olması veya hiçbir faiz istenememesi değildir. Sözleşmenin ayakta tutulması ve uygun faiz hükmünün uygulanması kısmi hükümsüzlük çerçevesinde değerlendirilir.

## Ticari faiz serbestisi ve tüketici işlemi sınırı

Derste TTK m. 8 uyarınca ticari işlerde hem anapara hem temerrüt oranının serbestçe kararlaştırılabileceği; adi işlerdeki TBK tavanlarının uygulanmadığı anlatılır. Serbesti, diğer emredici korumaların yokluğu değildir. İşlem tüketici işlemi ise özel tüketici düzenlemeleri öncelikle dikkate alınır; ticari görünümden hareketle faiz serbestisi doğrudan uygulanamaz. Kayıtta tüzel kişilerin, hatta şirketlerin de tüketici olabileceği söylenir. Tüzel kişi tüketici tanımı ile ticaret şirketlerinin somut işlemde tüketici sıfatı birbirinden ayrılmalı; şirketlere ilişkin geniş ifade güncel içtihat kontrolü gerektiren ders aktarımı olarak tutulmalıdır.

## Yabancı para borçlarında faiz ölçütü

Yabancı para borçları için derste devlet bankalarının aynı yabancı para cinsinden mevduata uyguladığı en yüksek yıllık oran anılır. Bu ölçüt Türk lirası için tartışılan kanuni oranla karıştırılmaz. 3095 sayılı Kanun m. 4/a bakımından devlet bankalarının o para birimiyle açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına uyguladığı en yüksek oran ve daha yüksek sözleşmesel oran bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Kayıtta vade koşulu açık verilmediğinden dersin kısa cümlesi bütün yabancı para hesaplarına ilişkin sınırsız kural olarak aktarılmaz.

## Anapara oranı belirlenmiş, temerrüt oranı belirlenmemişse

Taraflar anapara faizini belirleyip borcun zamanında ödeneceğini düşünerek temerrüt oranını düzenlemeyebilir. Derste yüzde 40 anapara faizi örneği verilir. Bu oran uygulanacak kanuni temerrüt oranından yüksekse, ayrıca temerrüt anlaşması bulunmasa da daha düşük kanuni orana dönülmez; yüksek anapara oranı temerrüt bakımından esas alınabilir. Sonuç, herhangi bir anapara oranının her koşulda geçerli olduğu anlamına gelmez. Önce adi veya ticari iş ayrımı, faiz şartının geçerliliği ve varsa özel düzenlemeler değerlendirilir; ticari avans oranı da ilgili hesabın parçasıdır.

## Ticari mal ve hizmet tedarikinde özel temerrüt faizi

TTK m. 1530 kapsamında ticari mal ve hizmet tedariki için özel faiz rejimi anlatılır. Derste bunun adi kanuni faizden ve ticari avans faizinden daha yüksek oran doğurabileceği vurgulanır; yüzde 39,75 ile yüzde 43 karşılaştırılır. Aynı açıklamada avans oranının en az yüzde sekiz üzerinde olma ifadesi kullanılmıştır. Bu aktarım aritmetik olarak belirsizdir ve anılan oranlarla da uyuşmayabilir. Yasal ölçütte sekiz yüzde puanlık fark ile oranın yüzde sekizi ayrılmalıdır. Özel rejimin uygulanma koşulları ve TCMB'nin ilgili yıl ilanı kontrol edilmeden bir rakam kesinleştirilmez; kayıtta öğretilmeyen ayrıntılı süre sistemi burada eklenmez.

## Aciz belgesine bağlanan alacakta faizin durması

**Örnek olay: 1.000 liralık takipte yalnız 500 liranın karşılanması**

Borçlunun haczedilebilir malları 1.000 liralık alacağın yalnız 500 lirasını karşılar. Kalan 500 lira için borç ödemeden aciz belgesi düzenlenir. Daha sonra borçluya miras kalır veya ikramiye çıkar.

**Çözüm ve gerekçe:** Derste belgeye bağlanan karşılanmamış kısım için faiz işlemesinin durduğu açıklanır; durma, geçmişte işlemiş faizin bütünüyle silinmesinden ayrılır. Öğretim elemanı borçlu refaha kavuşunca faizin yeniden başlayacağını da söyler. İİK'daki aciz belgesine bağlanan alacağa ilişkin faiz yasağı nedeniyle bu yeniden başlama iddiası kesin güncel kural sayılmaz. Yeniden tahsil olanağı ile faizin yeniden işlemesi aynı mesele değildir.

## Konkordato ve ödeme planı dışında kalan alacak

Konkordato yalnız şirketlere özgü değildir. Derste dürüst borçlunun ödeme kabiliyetini tümden kaybetmeden alacaklılarla bir takvim oluşturması ve mahkeme onayı gereği üzerinde durulur. Özel anlaşmanın tek başına herkesi bağlayan konkordato olmadığı belirtilir.

**Örnek olay: On alacaklıyla yüzde 50 ödeme planı**

Borçlu on alacaklıyla borçlarının yüzde 50'sini takvim içinde ödeme konusunda anlaşır. Mahkeme planı onaylar; ders anlatımında kalan yüzde 50 plan dışında tutulur.

**Çözüm ve gerekçe:** Derste plan dışında kalan kısım için faiz işlemeyeceği ve imkân bulunursa sonradan ödenebileceği söylenir. Bu, güncel konkordato hukukunun bütün sonuçlarının özeti değildir: Mühletin faiz etkisi, tasdik edilen projenin faiz hükmü ve vazgeçilen alacağın hukuki durumu ayrılmalıdır. Kalan kısmın otomatik aciz belgeli alacak sayılması veya mutlaka yeniden doğması kesinleştirilmez.

## Faiz hakkının düşmesi: ödeme, saklı tutma ve iflas anlatımı

Faizin durması gelecekteki işlemeyi keserken hakkın düşmesi işlemiş faiz alacağını da etkiler. Derste asıl borç ödenince, aksi korunmamışsa feri faiz hakkının sona ermesi anlatılır. Alacaklı anaparayı kabul ederken işlemiş faize ilişkin hakkını saklı tutmalıdır; durumdan saklı tutulduğunun anlaşılması da ayrıca değerlendirilir. Ardından gayrimenkul rehniyle temin edilmiş borçta borçlunun iflası üzerine faizlerin sıfırlandığı ve rehinli alacaklının diğerleriyle aynı sıraya geldiği ileri sürülür. Bu bölüm güncel kural olarak benimsenmez: İflasta faiz ve rehinli alacak ayrı rejimlere tabidir; rehin önceliği ve geçmiş faizin kendiliğinden silinmesi bakımından mevzuat kontrolü gerekir.

## Ticari zamanaşımı sürelerinin değiştirilememesi

Ticari hükümlerde öngörülen zamanaşımı süreleri, kanunda aksine düzenleme bulunmadıkça sözleşmeyle değiştirilemez. TTK m. 6'nın sonucu, tarafların süreyi diledikleri gibi kaldırma, uzatma veya kısaltma imkânının bulunmamasıdır. Ticari faiz serbestisi ile zamanaşımı serbestisi birbirine karıştırılmamalıdır: İlkinde kanunun verdiği sözleşmesel alan, ikincisinde emredici sınır vardır.

## Ticari hükmün kapsamı ve genel hükümler

TTK'daki bütün hükümler ticari hükümdür. Ayrıca diğer kanunlarda ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin özel hükümler de bu kapsamdadır. Derste TBK'daki işletme devri ve birleşmesi, ticari temsilci ve ticari vekil düzenlemeleri ile ticari taşınır rehni örnek gösterilir. Bir hükmün başka kanunda bulunması onun ticari niteliğini engellemez. Buna karşılık TMK ve TBK'nın ticari hüküm niteliği taşımayan, özel hukukun değişik alanlarında uygulanabilen hükümleri genel hükümlerdir. TTK'nın TMK'nın ayrılmaz parçası olması bu bütünlüğü açıklar.

## TMK m. 1, yazılı hukuk ve boşluk ayrımı

Kanun sözüyle ve özüyle temas ettiği konularda uygulanır. TMK m. 1'de kanun yoksa örf ve adet; o da yoksa hâkimin hukuk yaratması öngörülür. İlk durum kanun boşluğu, ikincisi hukuk boşluğu olarak anlatılır. Yazılı hukuk, yalnız kâğıda geçirilmiş metin demek değildir; yetkili organ, oluşum, yürürlük ve yaptırım mekanizması önemlidir. Kanunlar kural olarak değiştirilene veya kaldırılana kadar uygulanır; bütçe kanunu gibi süreli düzenlemeler farklıdır. Derste 2012'de yürürlüğe giren TTK ile önceki kanun örnek verilir. Dağınık yıl ifadeleri, bölümün 6 Ekim başlığını değiştirecek tarih kanıtı sayılmaz.

## Örf ve adetin oluşması ve teamülden farkı

Örf ve adet, mahkemeyi bağlayan asli ve yazılı olmayan hukuk kaynağıdır. Objektif unsur uzun süredir sürekli ve aynı biçimde uygulanan davranış; sübjektif unsur ilgili çevrede buna uyulmasının gerekli olduğu yönündeki ortak kanaattir. Ticaret ve sanayi odaları kuralları yaratmaz; oluşmuş kuralı tespit edip kayda alır. Mahkeme varlığını ilgili meslek kuruluşuna sorabilir. Sırf tekrarlanan davranış olan teamül, örf ve adet niteliği belirlenmedikçe ve kanunda aksi yoksa hükme esas olmaz. Ancak irade açıklamalarının yorumunda dikkate alınır. Eski nottaki teamüllerin genel hükümlerin önüne geçtiği genellemesi bu ayrımla düzeltilmelidir.

## Özel ticari örf ve adet ile ifa yeri

**Örnek olay: Antalya fuarı, İstanbul üreticisi, Ankara alıcısı ve İzmir malları**

İstanbul'daki üretici ile Ankara'daki alıcı Antalya fuarında satış sözleşmesi yapar. Mallar İzmir'deki depodadır. Ölçme, tartma veya ifa işlemlerinden uyuşmazlık çıkar; bölgelerde farklı ticari örf ve adetler vardır.

**Çözüm ve gerekçe:** Bölgeye veya ticaret dalına özgü özel örf ve adet genel olana üstün tutulur. Taraflar aynı bölgede değilse, kanun veya sözleşmede aksi yoksa ifa yerindeki kural esas alınır. Antalya'da imza atılması tek başına Antalya kuralını seçtirmez. İzmir ancak uyuşmazlığa konu ifanın yeri olarak belirlendiğinde önem taşır; malların konumu ile hukuki ifa yeri otomatik eşitlenmez. Taraflar uygun sözleşme hükmüyle başka bölge kuralını belirleyebilir.

## Tacir olmayanlara ticari örf ve adetin uygulanması

Tacir ticari örf ve adeti bilmediği savunmasıyla uygulamadan kaçınamaz. Tacir olmayan hakkında ise ancak kuralı bildiği veya bilmesi gerektiği durumda uygulanır; bu koşul somut olayda ortaya konulmalıdır. Ticari iş yalnız tacirin yaptığı iş değildir. Öğrencinin kişisel borcu için bono düzenlemesi örneğinde tacir sıfatı bulunmaması, kambiyo ilişkisinin ticari niteliğini kaldırmaz. Böylece tacir olmayanın taraf olduğu ticari uyuşmazlıkta da ticari örf ve adet gündeme gelebilir, fakat belirtilen bilgi koşulu korunur.

## Emredici ve yedek kurallar; iradenin yorumlanması

Emredici kuralların aksine anlaşma yapılamaz. Kamu hukukunda bunlar daha baskınken özel hukukta taraf iradesine daha geniş alan bırakılır. Emredicilik lafız, amaç ve öz birlikte incelenerek belirlenir; zayıfı koruyan hükümler önemli örnektir. Yapabilir veya edebilir sözcüğü tek başına kesin sınıflandırma ölçütü değildir. Yedek kurallar tamamlayıcı, yorumlayıcı ve tanımlayıcı olarak anlatılır. Faiz oranı boşluğunun kanuni oranla giderilmesi tamamlayıcı işleve örnektir.

**Örnek olay: Takip eden ayda ödeme ve tatil günü**

Sözleşme belirli gün göstermeden takip eden ayda ödeme öngörür. Alacaklı ayın ilk günü, borçlu son günü esas alır; son gün tatile rastlar.

**Çözüm ve gerekçe:** Derste belirli gün gösterilmeyen ayın son gününün ifa günü olduğu ve tatilde ilk iş gününe geçildiği açıklanır. Ay sonunda veya ay ortasında gibi ifadeler de yorum kurallarıyla belirlenir. İlk üç gün biçimindeki bozuk aktarım ilk iş günü olarak düzeltilir. Her hafta sonunun otomatik aynı sonucu doğurduğu varsayılmadan kanuni tatil ve sözleşme şartları kontrol edilir.

## TBK m. 27: sözleşme serbestisinin sınırları

Sözleşmenin emredici hükümlere, ahlaka, kamu düzenine veya kişilik haklarına aykırı olması ya da konusunun imkânsızlığı kesin hükümsüzlük doğurur. Emredici hükmün ticari veya genel hüküm olması, hangi kanunda bulunduğu sonucu değiştirmez. Yalnız bir hüküm sakatsa sözleşmenin geri kalanının ayakta tutulup tutulamayacağı ayrıca değerlendirilir; faiz tavanı olayı bunun örneğidir.

**Örnek olay: Yazılı uyuşturucu satış sözleşmesiyle bedel isteme**

Taraflar imzalı sözleşme yapar, uyuşturucu teslim edilir fakat bedel ödenmez. Satıcı metni mahkemeye sunarak alacağını ister.

**Çözüm ve gerekçe:** Yazılı şekil ve imzalar hukuka aykırı konuyu geçerli kılmaz. Mahkeme öncelikle emredici sınıra aykırılığı değerlendirir; hukuka aykırı satışa dayanılarak sözleşmesel bedel hakkı kabul edilmez. Dersteki yok hükmünde sözü teknik yokluk yerine kesin hükümsüzlük bağlamında anlaşılmalıdır.

## Ticari uyuşmazlıkta uygulanacak kuralların sırası

| Sıra | Kaynak | İşlev |
|---|---|---|
| 1 | Emredici hükümler | Hangi kanunda olursa olsun öncelikli uygunluk denetimi. |
| 2 | Geçerli sözleşme hükümleri | Tarafların ilişkiyi düzenleyen iradesi. |
| 3 | Yedek ticari hükümler | TTK ve diğer kanunlardaki ticari boşluk gidericiler. |
| 4 | Ticari örf ve adet | TTK m. 2 koşulları içinde uygulama. |
| 5 | Genel hükümler | TMK ve TBK; gerektiğinde genel örf ve adet. |
| 6 | Hâkimin hukuk yaratması | Yazılı ve yazılı olmayan çözüm bulunmazsa TMK m. 1. |

Üçüncü sıradaki ticari hükümler emredici olmayanlardır; emredici ticari hüküm zaten ilk sırada gözetilir. Genel hükümler başlığı altında emredici kuralların beşinci sıraya ertelendiği düşünülmemelidir. Ticari örf ve adet ile teamül eşitlenmez. Hâkim hukuk yaratırken kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl kural koyacak idiyse o biçimde hareket eder; bu aşama mevcut kurallar araştırılmadan serbest çözüm üretme yetkisi değildir.

### Hukuk boşluğu örneği olarak yapay zekâ ve dürüstlük

Dersin sonunda teknolojinin hukuku geride bırakması yapay zekâ örneğiyle tartışılır. Şirket genel kurulu veya yönetim kurulunun yapay zekâ önerisine göre karar alması halinde sorumluluğun yöneticiye, programcıya veya başka kişiye nasıl bağlanacağı sorulur. TMK m. 2'deki dürüstlük ve hakkın kötüye kullanılması yasağının makineler bakımından nasıl düşünüleceği, aldatılma ve bağımsız karar verme ihtimalleri gündeme getirilir. Bunlar kesin sorumluluk kuralları değil, hukuk boşluğu sorununu görünür kılan tartışmalardır. Elektronik belgelerde para hareketlerinin hızla incelenebilmesi yarar örneğidir. Ticari davalar ve işletmenin unsurları sonraki derse bırakılmıştır; burada yeni konu olarak açılmaz.

## 4. Hafta / 13 Ekim

Commercial Rules, Courts, and Enterprises.txt / Kaynak: D5

### Ticari hüküm sırası ve kanunla çalışma yöntemi

Önceki dersin kaynak sırası tekrar edilir: emredici hükümler, geçerli sözleşme, yedek ticari hükümler, ticari örf ve âdet, genel hükümler ve gerektiğinde hâkimin hukuk yaratması. Kısmi hükümsüzlükte sakat hüküm ile sözleşmenin bütünü ayrılır. TTK'nın TMK ile bütünlüğü ve diğer kanunlarda bulunan ticari özel hükümler korunur. Hoca madde numarası ezberlemekten çok ilgili düzenlemeyi bulmayı ve içeriğini anlamayı ister; derse ilişkin yaklaşık on beş–yirmi temel maddenin okunmasını önerir. Söylediği numaralar kaynak bulma aracıdır, tek başına sınav bilgisi değildir.

### Teamül, bölgesel örf ve âdet, ifa zamanı ve ölçü

Ticari teamül, örf ve âdet niteliği yoksa mahkemenin hükmüne esas olmaz; ticari örf ve âdet bağlayıcıdır. Tacir bilmeme savunmasıyla kaçınamaz; tacir olmayan hakkında bildiği veya bilmesi gerektiği koşulu aranır. Bölgeye ya da ticaret dalına özgü kural genel olana üstün tutulur. Farklı bölgelerdeki tarafların aksine geçerli anlaşması ve özel kanun kuralı yoksa ifa yerindeki örf ve âdet esas alınır.

**Örnek olay: On çuval malın miktarı**

Taraflar on çuval mal tesliminde anlaşır. Bir taraf küçük, öteki yüz kilogram alabilen büyük çuvalı esas alır. Sözleşmede ölçü açıklanmamıştır.

**Çözüm ve gerekçe:** Çuvalın hacmi bütün ülkede her ürün için aynı değildir. İlgili ürünün ifa yerindeki yerleşmiş ticari örf ve âdeti ve varsa sözleşmenin yorumunda teamül araştırılır. Hoca Karadeniz'de fındık çuvalını örnekler. Kanunun her çuvalın fiziksel boyutunu belirlemesi beklenmez.

Gece çalışan fabrikada teslim veya bayramda acil tamirat için taraflar özel ifa zamanı kararlaştırabilir. Böyle anlaşma yoksa genel ifa ve tatil hükümleri devreye girer; tatil gününe rastlayan ifanın ilk iş gününe kayması açıklanır. Bu, tarafların geçerli özel anlaşmasını her durumda yok sayan mekanik kural değildir.

### Ticari yargı ve mutlak ticari davalar

Ticari uyuşmazlıklar uzmanlık gerektirdiğinden büyük yerlerde ayrı asliye ticaret mahkemeleri bulunur; ayrı mahkeme olmayan yerlerde görevli asliye hukuk mahkemesi ticari uyuşmazlığı görür. Görev ile yer bakımından yetki farklıdır. Ticari iş, ticari hüküm ve ticari dava aynı testle her durumda özdeş sonuç üretmez. Dava sınıflandırması maddi hukuk niteliğinin yanında ilgili yargı düzenlemesine göre yapılır.

Mutlak ticari dava, tarafların tacir olmasına ve uyuşmazlığın işletmelerini ilgilendirmesine bağlı olmaksızın kanunen ticari sayılır. TTK'da düzenlenen hususlardan doğan davalar temel gruptur. Öğrencinin bono vermesi, cari hesap sözleşmesi, deniz ticaretinde gemilerin çatması ve sigortaya ilişkin uyuşmazlıklar örneklenir. Tüketici işlemi varsa özel tüketici yargısı düzenlemesi ayrıca değerlendirilir; TTK'da düzenlenmiş olmak tüketici korumasını otomatik ortadan kaldırmaz.

## Diğer kanunlardan doğan mutlak ticari dava grupları

- Medeni Kanundaki rehin karşılığı ödünç verme işleri, TTK'nın özel göndermesi nedeniyle ticari dava doğurabilir. Kayıttaki madde numaraları bozuk olduğundan içerik esas alınır.
- TBK'da işletmenin devri ve birleşmesi, rekabet yasağı, yayın sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, komisyon, ticari temsilci ve ticari vekil konularına ilişkin belirtilen hükümlerden doğan davalar sayılır. Her TBK uyuşmazlığı ticari değildir; kanunun saydığı alan esas alınır.
- Fikri ve sınai mülkiyet, borsa, sergi, panayır, pazar ve ticarete özgü diğer yerler; banka, kredi ve finans kurumlarıyla bunların ödünç verme işleri ayrı gruplardır. Faktoring ve finansal kiralama örneklenir. Telif hakkına ilişkin özel işletme bağlantısı koşulu ayrıca aşağıda açıklanır; bütün fikri hak davaları aynı torbaya konmaz.
- Kooperatifler özel kanunla düzenlense de ticaret şirketi sayılır; ilgili uyuşmazlıklar özel hükümlerle değerlendirilir. İflas, konkordato ve borçların yeniden yapılandırılması da ticari yargı bağlantısıyla anlatılır. Bunlar sırf her iki tarafın işletmesinden doğduğu için değil, ilgili kanuni düzenleme nedeniyle ele alınır.

## Nispi ticari davalar ve tek işletme bağlantısı istisnaları

Genel nispi ticari dava bakımından her iki tarafın tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesini ilgilendirmesi birlikte aranır. Haksız fiilden doğan davada da iki tarafın işletme bağlantısı önemlidir. Sözleşmenin bir taraf için ticari olmasının diğer tarafa yayılması, diğer tarafı tacir veya işletme sahibi yapmaz; tek başına davayı nispi ticari dava haline getirmez.

**Örnek olay: Nakliye kamyonu, yolcu otobüsü ve yaya**

İşletme faaliyeti sırasında yük kamyonu yolcu taşıyan otobüsle çarpışır. Alternatif olayda kamyon özel hayatındaki yayaya çarpar.

**Çözüm ve gerekçe:** İlkinde her iki tarafın işletme faaliyetiyle ilgili uyuşmazlık nispi ticari dava koşullarını sağlayabilir. İkincide yaya yönünden işletme bağlantısı yoktur; zarar verenin tacir olması yeterli değildir. Haksız fiile sözleşmeler için öngörülen yayılma karinesi uygulanmaz.

Havale, vedia yani saklama ve telif hakkından doğan uyuşmazlıklarda en az bir ticari işletmeyle bağlantı taşıyan özel dava grubu anlatılır. Havalede para, kıymetli evrak veya misli eşya; saklamada havalimanı veya otogar emanetçisi; telifte izinsiz yayın ve korsan kitap örnekleri kullanılır. Bu sayım, bir tarafın işletmesini ilgilendiren bütün sözleşme ve haksız fiil davalarının ticari olduğu anlamına gelmez. Sınavda mutlak veya nispi dava olup olmadığını ayırt etme sorusu beklenebileceği söylenir.

## Dava şartı arabuluculuk: başvuru ile anlaşma ayrımı

Belirli ticari davalarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru dava şartıdır; her ticari davaya topluca uygulanmaz. Hoca mahkemelerin iş yükünü azaltma, hızlı ve güvenilir ticaret ile uzun yargılamanın zararını önleme amacını açıklar. Tarafların mutlaka anlaşması zorunlu değildir; bu yolu denemeleri gerekir. Anlaşmazlık halinde son tutanakla dava yoluna gidilebilir. Anlaşma belgesinin icra edilebilirliği ve ilam niteliği ilgili kanuni koşullara bağlıdır; her özel anlaşma kendiliğinden mahkeme hükmü olmaz. Kayıt kapsamı açıklanmış olmakla birlikte dava türlerinin güncel ayrıntılı sayımı burada eklenmemiştir.

## Çekişmeli ve çekişmesiz yargı işleri

Çekişmeli yargıda davacı iddia ileri sürer ve husumet yöneltilen davalı vardır. Alacaklı borçluya karşı edimin ifasını ister; borçlu yerine getirmezse kamu gücüyle takip gündeme gelir. Çekişmesiz yargı işinde ise aynı biçimde karşı tarafa yöneltilmiş husumet ve davalı bulunmaz. Her mahkemeye başvuru teknik anlamda iki taraflı dava değildir. Ticari defterler için zayi belgesi, tasfiye memuru atanması, ayni sermaye değerlemesi ve kıymetli evrak iptali önemli örnekler olarak anlatılır.

## Defter ve belgeleri saklama; zayi belgesi ve ispat

Ticari defterler ve kayda dayanak fatura, sözleşme, bilgi ve belgeler için on yıllık saklama süresi anlatılır; Vergi Usul Kanununun beş yıllık rejimiyle karşılaştırılır. Ticaret hukukunun daha uzun saklama yükümlülüğü, vergi süresi doldu diye yok sayılmaz. Hoca genel sözleşme zamanaşımıyla ispat ihtiyacını ilişkilendirir; bütün sözleşme alacaklarının istisnasız on yıl olduğu sonucu çıkarılmaz.

**Örnek olay: Yangında kaybolan defterler**

İşletmede yangın veya patlama sonucu defterler ve elektronik kayıtlar kaybolur. Alacaklı, borcunun tacirin defterinde kayıtlı olduğunu söyleyerek ibrazını ister.

**Çözüm ve gerekçe:** Tacir zayi durumunu öğrenince mahkemeden zayi belgesi istemelidir; kanuni başvuru süresi ayrıca kontrol edilir, dersteki derhal sözüyle yeni sayı türetilmez. Zayi belgesi, kayıtların sunulamamasının hukuki gerekçesini ortaya koyar. Belge yoksa ibraz etmeme ispat bakımından aleyhe sonuç doğurabilir. Hoca alacaklının iddiasının kabulünü vurgular; bu, her olayda bütün iddiaların koşulsuz doğru sayılacağı kural değildir. Zayi belgesi isteminde doğrudan husumet yöneltilen davalı yoktur.

## Ayni sermaye, tasfiye memuru ve senet iptali örnekleri

**Örnek olay: Bir milyonluk araziye on milyon sermaye değeri yazılması**

Anonim şirkete sermaye olarak arazi getiren kişi araziye on milyon lira değer biçer; gerçek değer bir milyon olabilir.

**Çözüm ve gerekçe:** Ortağın tek taraflı beyanı pay ve sermaye değerini güvenilir biçimde belirlemez. Mahkemece bilirkişi değerlemesi, diğer ortakların ve şirket alacaklılarının korunması için önemlidir. Şişirilmiş ayni sermaye, belgede var görünen fakat malvarlığında bulunmayan sermaye riski yaratır. Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru atanması da ayrı çekişmesiz yargı örneğidir.

**Örnek olay: Kasada yanan veya çamaşırda bozulan bono**

Üç ay sonra vadeli bono yangında yok olur; başka olayda cepte unutulan senet yıkanır ve tutar ile vade okunamaz.

**Çözüm ve gerekçe:** Kıymetli evrakta hakla senedin ilişkisi nedeniyle fiziken elde bulunmayan veya senet niteliğini kaybeden belgeye dayanarak olağan ibraz ve devir yapılamayabilir. Hak sahibi kanuni iptal prosedürüne başvurur; iptal kararı hak aramayı mümkün kılabilir. Başvuru doğrudan borçluya husumet yöneltilen alacak davası değildir. İptal kararı her durumda borçlunun ödeme itirazlarını ortadan kaldırmaz.

## Yetki sözleşmesi ve tüketici tarafı

Taraflar Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağı gibi kayıt ekleyebilir veya ayrı yetki sözleşmesi yapabilir. Düzenlemenin uygulanabilmesi için tarafların tacir veya kamu tüzel kişisi olması koşulu vurgulanır. Sıradan tüketicinin taraf olduğu sözleşmeye matbu yetki kaydı koymak bu koşulu sağlamaz. Yetki anlaşması, mahkemenin görevini değiştirmek veya tüketici korumasını kaldırmakla aynı şey değildir.

## Ticari işletmenin iktisadi ve hukuki anlamı

Ticari işletme modern sistemin temelidir: ticari iş, tacir ve ticari hüküm birçok noktada işletmeden hareketle açıklanır. İktisadi açıdan emek ve sermayenin gelir sağlamak üzere örgütlenmesi, malvarlığı tahsisi ve organizasyon gerekir. İşletme, ticaret şirketiyle aynı değildir; şirket ayrı tüzel kişi olabilir ve işletmeyi işletebilir. İşletme kendi başına ayrı tüzel kişi değildir. Bununla birlikte hukuk, onu bir bütün olarak devir, birleşme ve rehin gibi işlemlere konu edebilir.

## Gelir hedefi, devamlılık ve mevsimlik faaliyetin korunması

Ticari işletmenin dört unsuru gelir sağlamayı hedeflemek, devamlılık, bağımsızlık ve esnaf sınırını aşmaktır. İlk üç unsur esnaf işletmesinde de vardır. Hedef yeterlidir; fiilen kâr elde edememek veya zarar etmek ticari niteliği kendiliğinden sona erdirmez. Sosyal amaçlı dernek veya vakıf da amacına gelir sağlamak için işletme kurabilir; kazancın sosyal amaca harcanması gelir hedefini ortadan kaldırmaz.

**Örnek olay: Pandemi kapanması, otomotivde çip krizi ve turizm sezonu**

Lokanta pandemi kararıyla geçici kapanır; otomotiv fabrikası hammadde ve çip bulamaz. Uludağ oteli kışın, Antalya oteli yazın müşteri kabul eder.

**Çözüm ve gerekçe:** Hukuki veya fiilî nedenle geçici ara verme devamlılığı tek başına kesmez. Düzenli tekrarlanan mevsimlik faaliyet de devamlılık taşır. Tarımda mahsul döneminde yoğun işçi çalıştırılması aynı düşünceyi örnekler. Devamlılık, her gün ve yılın on iki ayı açık olmakla özdeş değildir.

## Bağımsızlık: ortak malik, şube, depo ve irtibat birimi

Organizasyon başka işletmenin emir ve talimatıyla onun unsuru olarak yürütülüyorsa bağımsız işletme olmayabilir. Şube, fabrika birimi, depo veya irtibat birimini bağımsız işletme saymak için yalnız ayrı yerde bulunması yeterli değildir. Bağımsızlık ile malikin kimliği farklıdır: aynı kişinin A, B ve C işletmeleri kendi organizasyonlarıyla ayrı ayrı faaliyet gösterebilir; ortak sahip hepsini otomatik birbirinin şubesi yapmaz. Esnaf işletmesinin faaliyeti de bağımsız yürütülmelidir.

## Esnaf sınırı, bedeni emek ve gelir ölçütü

TTK m. 11 ve m. 15 çerçevesinde esnaf sınırını aşan düzeyde gelir hedefi ayırıcıdır. Gezici olmak ya da dükkânda sabit çalışmak tek başına belirleyici değildir. Sermayeden çok bedeni veya fikri emeğe dayanmak da tek başına esnaf yapmaz. Hoca yüksek ücretli özel tasarım yapan modacı, sanat galerisi ve serbest meslek örnekleriyle ekonomik ölçeğin önemini anlatır. Bu örneklerden her serbest meslek mensubunun tacir olduğu sonucu çıkarılmaz; mesleğin hukuki statüsü ayrıca değerlendirilir.

Geçimi sağlamaya yetecek kazanç kişiye ve bölgeye göre değişebilir. İstanbul'da yüksek kirayla çalışan ile Anadolu kasabasındaki kişi karşılaştırılır; bu yüzden öznel yaşam maliyeti yerine mevzuatın öngördüğü had ve faaliyet niteliği araştırılır. Kayıtta yeni Cumhurbaşkanı belirlemesi bulunmadığı, eski Bakanlar Kurulu kararına göre uygulama yapıldığı söylenir; bu kayıt dönemi açıklamasıdır. Yeni karar veya güncel parasal had tahmin edilmez. Tek yıllık sınır aşımı ya da bir yıllık zarar otomatik statü değişimi sayılmaz; uyuşmazlıkta iddia ve ispat önemlidir. Esnaf sicili ile ticaret sicili ve oda kayıtları ayrı düzenlerdir.

## Maddi unsurlar, duran ve dönen malvarlığı

Gelir faaliyetine tahsis edilen maddi unsurlar arasında devamlı kullanılan aletler, makineler ve menkul işletme tesisatı; ham madde ve işletmede dönen diğer değerler vardır. Duran ve dönen malvarlığı ayrımı ekonomik açıklamayı sağlar. İşletme adına bağımsız kişilik bulunmadığından gerçek kişi tacirin lokanta için kullandığı motosiklet ve ticari araç da tacir adına kayıtlıdır. Özel otomobili ile işletmeye tahsis ettiği aracı aynı adına kayıtlı olmalarına rağmen kullanım işlevleriyle ayırmak gerekir. Tahsis, yeni tüzel kişilik yaratmaz.

## Gayrimaddi unsurlar: işletme değeri, kiracılık ve fikri haklar

**Örnek olay: Bir milyonluk eşyalı lokantaya beş milyon istenmesi**

Alıcı masa, sandalye, bilgisayar, kasa, alacak ve borçları inceler; maddi değer hesabı bir milyon çıkar. Satıcı yerleşmiş müşteri çevresiyle birlikte lokantaya beş milyon ister.

**Çözüm ve gerekçe:** Müşteri çevresinin rağbeti, tanınmışlık ve kurulu düzen işletme değeri veya peştemaliye olarak ayrıca ekonomik değer taşıyabilir. Alıcı sıfırdan kurduğu işletmeyle bu çevreyi hemen elde edemeyebilir. Hava parası sözü bu işletme değeri bağlamında kullanılır; her adı hava parası olan ödemenin aynı hukuki nitelikte olduğu söylenmez.

Kiracılık hakkı, ticaret unvanı, işletme adı, marka ve diğer fikri/sınai haklar gayrimaddi unsurlardır. İşyerinde yerleşiklik ve kira ilişkisinin devamı değer yaratabilir. Hoca işletme devrinde kiraya verenin onayına gerek olmadığını ileri sürer; bu ifade kira ilişkisinin devrine ilişkin emredici kurallarla ayrıca kontrol edilmelidir. Konut alt kirası, kira sözleşmesinin devri ve işletmenin bütün halinde devri aynı işlem değildir. Bu görüş mutlak izin muafiyeti olarak ezberlenmez.

### Bütünlük, yardımcıların hukuki konumu ve çalışanların geçişi

TTK m. 11/3 işletmenin malvarlığı unsurlarını, ayrı ayrı zorunlu tasarruf işlemleri yapılmaksızın bütün halinde devre konu edebilmesini açıklar. Genel alacağın devri ve borcun üstlenilmesinin ayrı kuralları yerine özel işletme devri rejimi gündeme gelebilir; alacaklının güvenini koruyan sorumluluk sonraki dersin konusudur. İşletmenin borçları ve özel sicile tabi malları bulunması bütünlüğün pratik önemini gösterir.

Tacir bütün işi bizzat görmek zorunda değildir. Genel müdür, personel şefi, mühendis veya CEO gibi kartvizit unvanı hukuki yetkiyi tek başına belirlemez. Tacirle bağ ve dış temsil yetkisi araştırılır; imza yetkisi olmayan genel müdür sırf adı nedeniyle ticari temsilci değildir. Hoca kooperatif genel müdürü örneğini verir. Çalışanlar malvarlığı eşyası değildir; işletme devrinde satılan sabit unsur gibi fiyatlandırılamaz. Özel işyeri devri hükümleriyle iş sözleşmelerinin hak ve borçları devam edebilir; her çalışanla sıfırdan sözleşme yapma zorunluluğu varsayılmaz. Merkez, şube, devir, birleşme, rehin ve tacir statüsü sonraki haftaların programıdır; vize sınırı sicile kadar yetişen anlatıma göre belirlenecektir.

# 5. Hafta / 20 Ekim

Commercial Enterprise Branches and Transfers.txt / Kaynak: D6

### İşletmenin dağınık organizasyonu ve merkezin belirlenmesi

Ticari işletme, gelir elde etmeye yönelik iktisadi faaliyetin devamlı ve bağımsız yürütüldüğü, esnaf faaliyeti sınırını aşan organizasyondur. İktisadi bütünlük, bütün faaliyetlerin aynı yerde yürütülmesi demek değildir. İşletmenin fabrikaları, imalathaneleri, depoları, irtibat birimleri ve şubeleri farklı yerlerde bulunabilir. Merkez, üretimin en yoğun olduğu yer değil; işletmenin idari, iktisadi, ticari ve hukuki kararlarının alındığı yerdir. Merkezin doğru belirlenmesi, işletmenin hangi ticaret siciline tescil edileceğini belirler. Tescil ve ilan yükümlülüğü vardır; ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

**Örnek olay: Zonguldak madenleri, İstanbul yönetimi**

Maden işletmesinin Zonguldak'ta ocakları, limanda depoları ve başka şehirlerde birimleri vardır. İdari, hukuki ve ticari kararlar İstanbul'daki iş merkezinde alınmaktadır. Merkez neresidir?

**Çözüm ve gerekçe:** Merkez İstanbul'dur. Ocakların ve stokların başka yerlerde bulunması sonucu değiştirmez; kararların alındığı yönetim birimi belirleyicidir. İşletmenin merkez kaydı İstanbul'daki ticaret sicilinde yapılır.

### Şube sayılmanın ölçütleri ve zorunlu olmayan özellikler

Şube iç ilişkide merkeze bağımlı, dış ilişkide ise sınırlı da olsa bağımsız işlem yapabilen birimdir. Merkez ve şube aynı gerçek veya tüzel kişiye aittir. Şube, merkezin personel, pazarlama, fiyatlama ve teşkilatlanma politikalarını izler; bunları bağımsız belirleyemez. Buna karşılık müşterilerle işlem yapabilmesi ve işletmeyi temsile yetkili kişisinin bulunması gerekir. Yalnızca depo veya irtibat birimi olması yeterli değildir. Faaliyet, merkezin faaliyetiyle aynı veya benzer olmalıdır. Ayrı sermaye, ayrı muhasebe ve fiziksel uzaklık zorunlu değildir. Elektronik kayıtlar merkezden tutulabilir; ayrı şube muhasebesi ise kârlılığı izlemek, küçülme veya kapatma ihtiyacını görmek bakımından yararlıdır.

**Örnek olay: Otel, mobilya işletmesi ve aynı binadaki birimler**

Aynı kişinin Antalya'da oteli, Ankara'da mobilya imalathanesi vardır. Mobilya işletmesi İzmir'de üretim ve satış organizasyonu kurar. Bir bankanın da aynı binada farklı müşteri gruplarına hizmet veren şubeleri bulunmaktadır. Hangileri şube olabilir?

**Çözüm ve gerekçe:** Ortak malik tek başına yeterli değildir: otel ile mobilya işletmesi farklı faaliyetler nedeniyle birbirinin şubesi değildir. İzmir birimi, diğer ölçütler de varsa mobilya işletmesinin şubesidir. Banka birimleri ayrı organizasyonlar oluşturuyorsa aynı binada bulunmaları şube niteliğini engellemez. Aynı alışveriş merkezindeki ayrı mağazalar da bu ölçütlerle değerlendirilir.

## Şube olmanın hukuki sonuçları, sicil ve yargılama

Şubenin merkezden ayrı tüzel kişiliği, malvarlığı veya bağımsız hak ve borç sahipliği yoktur. Şube malları işletme sahibinin malvarlığı içinde değerlendirilir; işlemlerinden doğan haklar, borçlar, kâr ve zarar merkeze aittir. Şubeler bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan edilir; ilgili ticaret veya sanayi odasına da kaydolurlar. Oda üyeliği ile sicil kaydı farklı yükümlülüklerdir. Şube, merkezin ticaret unvanını şube olduğunu belirten ekle kullanır. Derste banka adının yanına üniversite şubesi ibaresi eklenmesi örnek verilmiştir. Şube işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda üçüncü kişi, şubenin bulunduğu yerde merkezi dava edebilir. İflas davası ve iflas takibi bunun istisnasıdır; merkezin bulunduğu yerde yürütülür.

## Şubedeki ticari temsilci ve doğrudan temsil

Dış ilişkide bağımsız işlem yapabilen şubede merkezi temsile yetkili ticari temsilci bulunmalıdır. Eski adlandırma ticari mümessildir. Şube işlerine ilişkin temsil işlemleri, başka bir işlem gerekmeksizin merkez adına ve hesabına hak ve borç doğurur. Temsil üçüncü kişilerle ilişkide gündeme gelir; iç organizasyondaki makam adıyla karıştırılmamalıdır. Kartvizitte genel müdür veya müdür yazması tek başına ticari temsilcilik göstermez. Tacirle hukuki bağ ve üçüncü kişiler karşısındaki temsil yetkisinin kapsamı araştırılır. Dış ilişkide temsil ve imza yetkisi verilmemiş genel müdür, bu sıfatı nedeniyle ticari temsilci sayılamaz. Temsilciliğin ayrıntıları sonraki konuya bırakılmıştır; burada şubenin dış ilişkisini açıklayan yönleri işlenmiştir.

## Temsil yetkisinin sınırlandırılması ve iki istisna

Derste ticari temsilcinin yetkisinin dayanağı ve kapsamı Borçlar Kanununa bağlanmıştır. Konu ve miktar sınırlamaları iç ilişkide geçerli olsa da üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Talimata aykırılık, temsilci hakkında görevden alma gibi iç ilişki sonuçları doğurabilir; dışarıdaki sözleşmeyi kendiliğinden geçersiz kılmaz. İki sınırlandırma ayrıca anlatılmıştır: birden fazla temsilcinin birlikte hareket etmesini şart koşmak ve yetkiyi şube işleriyle sınırlandırmak. Birlikte temsil aktif temsil yetkisini sınırlar; pasif temsil aynı şekilde sınırlandırılmaz. Şube işleriyle sınırlama, kayıtta yer ve bölge sınırı ifadeleriyle açıklanır; bunu her coğrafi sınırlandırmanın geçerli olduğu biçiminde genişletmemek gerekir.

**Örnek olay: Merkezin kredi kullandırmama talimatı**

Banka ekonomik sıkıntı nedeniyle şubelere belirli kredileri durdurma veya oranları değiştirme talimatı verir. Ticari temsilci buna rağmen müşteriye kredi kullandırır. Banka sözleşmeyle bağlı mıdır?

**Çözüm ve gerekçe:** Derste verilen çözümde sözleşme geçerlidir ve merkezi bağlar. Konu veya miktara ilişkin iç talimat, dış ilişkide temsil yetkisini ortadan kaldırmaz. Merkez, talimata uymayan temsilci hakkında iç ilişkiye ait yaptırımları uygulayabilir.

## İşletmenin unsurları ve tek tek devir işlemleri

İşletmede duran ve dönen malvarlığı, makineler, taşınırlar, taşınmazlar ve motorlu araçlar bulunabilir. Ticaret unvanı, işletme adı, marka ve kiracılık hakkı ekonomik değer taşıyan gayrimaddi unsurlardır; alacaklar ve borçlar da dikkate alınır. İşletme iktisaden bütün olsa da eşya hukuku bakımından tek bir eşya değildir. Tüzel kişiliği bulunmadığından tahsis edilen taşınmaz ve araç tacir adına kayıtlıdır. Ticaret şirketinin tüzel kişiliğiyle işletme karıştırılmamalıdır: anonim şirket taşınmazına kendi adına sahip olabilir. Unsur tek başına devredilirse kendi devir kuralları uygulanır. Alacağın devrinde yazılı sözleşme gerekir, borçlunun rızası aranmaz; borcun üstlenilmesinde alacaklının katılımı gündeme gelir.

- Derste 100 milyon liralık riskli alacağın 10 milyon liraya faktoring şirketine devri örneklenmiştir. Eski makinelerin hurda veya ikinci el satılması, ihtiyaç fazlası taşınmazın ya da aracın devri de işletmenin tamamının devri değildir.

Taşınmaz ve motorlu araçlar için özel şekil ve sicil işlemleri vurgulanır. Adi sözleşmeyle taşınmaz satımında şekle aykırılık geçersizlik doğurur; geçersiz borçlandırıcı işleme dayanılarak yapılan tescil yolsuzdur ve düzeltilmesi gerekir. Kayıttaki noter ve tapu sıralaması belirsizdir; güncel işlem usulü olarak ezberlenmemelidir.

## Bütün halinde devrin gerekçesi ve iki kanunun ilişkisi

Her malın özel devir işlemini yapmak ve yüzlerce alacaklının borç nakline onayını almak, işletme devrini güçleştirir. Alacaklı, devralanı tanımadığı veya güvenmediği için onay vermeyebilir; borçları önce kapatmak ise fiilen tasfiyeye götürebilir. Bu nedenle özel devir düzenlemesi vardır. TTK 11/3, malvarlığı unsurlarının zorunlu tasarruf işlemleri ayrı ayrı yapılmaksızın işletmenin bütün halinde devrini ve başka işlemlere konu olmasını anlatır. TBK 202, malvarlığı veya işletmenin aktif ve pasifiyle devralınmasını ve alacaklılara karşı sorumluluğu düzenler. TBK hükmü yalnız ticari işletmeye özgü değildir; esnaf işletmelerini ve sicile kayıtsız işletmeleri de kapsayan genel düzenleme olarak açıklanmıştır. Rehin, lisans ve haciz burada yalnız olası işlem türleri olarak anılmıştır.

## Ticaret siciline kayıtlı işletmenin devir şekli

Ticari işletme, gerekli unsurları taşıdığında tescilden önce de hukuken vardır. Derste faaliyete başlamadan itibaren kural olarak on beş gün içinde merkez siciline tescil ve ilan yükümlülüğü anlatılır. Sicile kayıtlı işletmenin devrinde yazılı sözleşme geçerlilik şartıdır; yalnız ispat kolaylığı değildir. Sözleşme ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Devre dahil unsurlar, özellikle özel sicile tabi taşınmazlar, araçlar ve marka belirtilmelidir. Sicil müdürlüğü ilgili tapu, araç ve marka sicillerine kendiliğinden bildirim yapar; tarafların her unsur için yeniden ayrı tasarruf işlemi takip etmesi gerekmez. Kayıttaki tescil, ilan, intikal ve bildirim ifadeleri birlikte okunmalıdır; bütün hukuki etkilerin tek anda doğduğu sonucu çıkarılmamalıdır.

## Sicile kayıtsız işletmeler, şekil ve ispat ayrımı

Kayıt dışı çalışan organizasyon gerekli ölçütleri taşıyorsa sırf sicile kayıtsız diye ticari işletme olmaktan çıkmaz. Üçüncü kişilerle alacak, borç ve uyuşmazlıkları göz ardı edilemez. Derste bunların devri TBK çerçevesinde açıklanmış; devir anlaşmasının yazılı veya sözlü olabileceği, yazının ispatı kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Ancak sicil müdürlüğünün özel sicillere kendiliğinden bildirim mekanizması burada yoktur. Taşınmaz ve araç gibi unsurların özel devir işlemleri ayrıca yapılmalıdır. Yazılı anlaşmanın gerekmemesi, bu unsurların şekilsiz devredilebileceği anlamına gelmez. Devredenin parayı alıp işlemleri yapmaktan kaçınması veya sözlü anlaşmayı inkâr etmesi ispat ve ifa riskidir. Ticaret ve sanayi odası üyeliğiyle esnafın kendi oda ve sicili de birbirinden ayrılmalıdır.

## Aktif ve pasifin geçişi, alacaklının korunması

İşletme devrinde alacaklar ve borçlar birlikte geçer. Derste bu sonuç alacaklılara karşı emredici olarak açıklanmıştır: taraflar riskli bir borcu devreden üzerinde bırakmayı kararlaştırsalar da alacaklıya karşı devralanın sorumluluğunu kaldırmazlar. Anlaşma iç ilişkide sonuç doğurabilir; ödeme yapanın diğer tarafa rücu etmesi bu anlaşmaya göre değerlendirilir. Alacaklıların tek tek onayı aranmadığı için güvence, devralanın sorumluluğuna devredenin belli süreyle müteselsil sorumluluğunun eklenmesidir. TBK 202 bakımından devralanın alacaklılara bildirim veya ilanla duyurmaya bağlı sorumluluk başlangıcı vurgulanır. Sicilli işletmeler için kayıt boyunca tescil ve ilan ifadesi de kullanılmıştır. Devralan, borcun tabi olduğu zamanaşımı süresince sorumludur; bu süre her borçta otomatik olarak on yıl değildir.

## İki yıllık müteselsil sorumluluk ve vadeli borçlar

Devreden, devirden önce girişilen işlerden doğan borçlar bakımından iki yıl devralanla birlikte müteselsilen sorumludur. Alacaklı, bu süre içinde devredene de başvurabilir; devreden işletmeyi devrettiğini söyleyerek sorumluluktan kurtulamaz. Devirden sonra devralanın giriştiği yeni işlerden doğan borçlar, sırf iki yıllık dönem içinde doğdu diye devredene yüklenmez. Önce borcun hangi işten ve hangi dönemde doğduğu, sonra vadesi araştırılır.

| Borç durumu | İki yılın başlangıcı | Devralan |
|---|---|---|
| Devirde muaccel | Bildirim veya ilan | Borç zamanaşımı |
| Sonradan muaccel | Muacceliyet tarihi | Borç zamanaşımı |
| Devir sonrası yeni iş | Devreden sorumlu değil | Yeni borcun borçlusu |

**Örnek olay: 2026 devri ve üç taksit**

2025'te yapılan satışın taksitleri Ocak 2027, Ocak 2028 ve Ocak 2029'da vadelidir. İşletme Ekim 2026'da devredilir. Devredenin süresi ne zaman başlar?

**Çözüm ve gerekçe:** Her taksit için kendi muacceliyet tarihi esas alınır: dönemler 2027–2029, 2028–2030 ve 2029–2031'dir. Son taksit bakımından derste devralanın 2039'a kadar sorumluluğu örneklenmiştir; bu, o örnekte on yıllık zamanaşımı varsayımına dayanır. İki yılın tamamını 2026'dan başlatmak yanlıştır.

## Şube devri ile işletmenin tamamının devrini ayırmak

Aksi öngörülmemişse işletmenin devri şubelerini de kapsar. Yalnız bir şubenin devri ise derste işletmeye ait unsurların devri olarak açıklanır; bütün işletmenin devrine ait sorumluluk rejimi uygulanmaz. Şube bağımsız işletme olmadığından önceki işlerinin hak ve borçları zaten merkeze aittir. Başka kişiye geçen organizasyon, bağımsızlık ve diğer işletme ölçütlerini kazanırsa artık ayrı ticari işletme olarak nitelendirilebilir. Bu sonradan kazanılan nitelik, önceki şube borçlarının kendiliğinden yeni malike geçtiği anlamına gelmez. Bu ayrım ders yaklaşımıdır; somut devirlerin nitelendirilmesi ayrıca tartışılabilir.

**Örnek olay: İzmir şubesinin başka kişiye satılması**

Ankara merkezli işletme yalnız İzmir şubesini satar. Şubenin satıştan önceki müşterisi ödenmeyen alacağını kimden isteyecektir?

**Çözüm ve gerekçe:** Dersteki çözümde muhatap merkezdir. Müşteri, borcun genel zamanaşımı süresinde merkeze başvurabilir; bütün işletme devredilmediğinden yeni alıcıya TBK 202 gereği otomatik borç aktarımı sonucu çıkarılmaz.

## Devir dışında bırakılan unsurlar ve bütünlüğün korunması

Taraflar bazı ekonomik unsurları devrin dışında bırakabilir. Tacirin özel kullanımına ayırdığı binek araç, bazı sandalyeler, bilgisayarlar veya ekipman buna örnektir. Ancak devredilen yapı, dışarıda bırakılan unsurlar olmadan işletme olarak devam edebiliyor mu sorusu sorulmalıdır. Temel organizasyon aktarılmıyorsa işletme devri değil, tek tek unsurların devri vardır. Aktif unsurların kapsam dışında bırakılabilmesi ile alacaklıya karşı borç sorumluluğunu sözleşmeyle kaldırma girişimi farklıdır; ikincisi alacaklıyı bağlamaz.

**Örnek olay: Otel binasını satıp kiracı olarak işletmeye devam etmek**

Tacir Antalya'daki otelin arsasını ve binasını satar, alıcıyla kira sözleşmesi yaparak oteli işletmeye devam eder. İşletme devredilmiş midir?

**Çözüm ve gerekçe:** Hayır. Faaliyet organizasyonu tacirde kalmıştır; yalnız taşınmaz devredilmiştir. Önceden kendi taşınmazında yürütülen faaliyet artık kiralanan taşınmazda yürütülür. Bu nedenle bütün işletme devrinin borç sonuçları uygulanmaz.

### Ticaret unvanı, işletme adı ve markanın devirdeki durumu

Ticaret unvanı tacirin ticari işlerinde kullandığı tanıtma adıdır; gerçek kişi tacirin adını ve soyadını içerir. İşletme devrinin kapsamından ticaret unvanı, işletme adı veya marka anlaşmayla çıkarılabilir. Mobilya işletmesini devredip Antalya'daki otelini işletmeye devam eden tacir, ticareti terk etmediği için unvanını kullanmayı sürdürebilir. Devralan yeni marka oluşturabilir. İşletme adı ve marka işletme devredilmeksizin ayrıca devredilebilir. Ticaret unvanı ise işletmeden ayrı devredilemeyen unsur olarak bağlamdan anlaşılır. Kayıtta bu son cümlenin olumsuz eki düşmüş görünmektedir; ayrım kayıt belirsizliğiyle birlikte çalışılmalıdır, ters yöndeki tek cümle kesin kural yapılmamalıdır.

### Rekabet etmeme yükümlülüğü ve özel izin

Derste devreden ile devralan arasında rekabet etmeme yükümlülüğü bulunduğu ve tarafların anlaşarak bunu bertaraf edebileceği belirtilir. Aynı konuda yeniden işletme açılması, böyle anlaşma yoksa devralanın itirazına konu olabilir. Mobilya imalathanesini devreden kişinin yeniden aynı sektörde faaliyete girişmesi üzerinden açıklama yapılmıştır. Kayıt yükümlülüğün süresini ve yer sınırlarını kesinleştirmez; ayrıca her rekabet davranışına tek tip yaptırım eklenmemelidir. Bazı büyük çaplı devirler, serbest rekabeti bozma ve tekelleşme ihtimali nedeniyle rekabet otoritesinin izin ve onayına tabidir. İzin gereken hallerde onay tamamlanmadan devrin tamamlandığı kabul edilmez. Hangi devirlerin izne tabi olduğu ve parasal eşikler derste ayrıntılandırılmamıştır.

### Çalışanlarla sözleşmelerin devamı ve devralanın yükümlülükleri

Tacir işleri bizzat görmek zorunda değildir; çalışanlarla bağı çoğunlukla hizmet, bazen vekâlet sözleşmesidir. Genel sözleşme devrinde diğer tarafın katılımı gerekir. Derste kiracının erken ayrılıp ev sahibinin onayı olmadan başka kişiyi kendi yerine koyamayacağı örneklenmiştir. İşletme devrinde ise sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin geçişi ve İş Kanunundaki özel düzenleme vurgulanır. Çalışanlarla hizmet ilişkisi, ayrıca işlem yapılmaksızın devralana devam eder; ücret ve emeklilikle bağlantılı alacaklar gündeme gelir. İşçilik alacaklarının özel rejimi bu kayıtta ayrıntılandırılmadığından genel devir anlatımı her işçilik borcuna aynı süre ve sorumluluk formülü olarak uygulanmamalıdır.

**Örnek olay: Devirden bir ay sonra emekli olan çalışan**

Çalışan işletmede yirmi beş yıllık hizmetten sonra, devirden bir ay sonra emekli olur. Devralan yalnız kendi dönemindeki bir ay için ödeme yapacağını söyleyebilir mi?

**Çözüm ve gerekçe:** Dersteki örnekte söyleyemez. Devralan, önceki hizmeti yok sayıp çalışanı tamamen devredene gönderemez; kıdem tazminatı hesabında önceki çalışma dikkate alınır. Özel iş hukuku bakımından tarafların sorumluluk ayrıntıları ayrıca değerlendirilmelidir.

# 6. Hafta / 27 Ekim

Commercial Enterprise Law Transfers, Mergers, and Merchant Status.txt / Kaynak: D7

### Devrin tekrarı: kapsam, şekil ve sorumluluk

İşletme bütün aktif ve pasifiyle devre konu olur. Devralan borcun tabi olduğu zamanaşımı çerçevesinde sorumludur; devreden ise önceki işlerden doğan borçlar için iki yıl müteselsil sorumlu kalır. Devirde muaccel borçta bildirim veya ilan, sonra muaccel borçta muacceliyet sürenin başlangıcında önemlidir. Sicilli işletmenin yazılı devir sözleşmesi ve ticaret sicili işlemleri ile özel sicillere bildirim mekanizması tekrar edilir. Sicile kayıtsız işletmede hoca TBK kapsamında şekilsiz anlaşmayı anlatır; özel şekle tabi unsurların devri ayrıca gerekir. Bu sicilli/kayıtsız ayrımı ders yaklaşımıdır, bütün kayıtsız ticari işletmelere koşulsuz şekil muafiyeti sonucu çıkarılmaz.

## Birleşme: katılma ve yeni kuruluş yöntemleri

Bu derste ticaret şirketlerinin ayrıntılı birleşme rejimi değil ticari işletmelerin birleşmesi ele alınır. Katılmalı birleşmede A işletmesi B'ye intikal eder; A'nın bağımsız organizasyonu sona ererken B devam eder. Yeni kuruluşta A ve B yeni AB organizasyonunda birleşir; öncekiler ayrı yapılar olarak sona erer. Fiilî tasfiye yapılmaması önemlidir: mallar tek tek satılıp bütün alacaklar tahsil ve borçlar kapatıldıktan sonra bakiye dağıtılmaz, organizasyon yeni yapıda devam eder. İşletmenin sona ermesi tüzel kişi işletme varmış gibi anlaşılmamalıdır; işletme kendi başına tüzel kişi değildir.

**Örnek olay: Otuz ve yetmiş birimlik iki işletme**

A'nın ekonomik büyüklüğü otuz, B'nin yetmiş birimdir. A katılma yöntemiyle B'ye intikal eder. Taraflar A sahibine yeni yapıda yüzde on pay tanır.

**Çözüm ve gerekçe:** Payların mutlaka otuz/yetmiş olması gerekmez; ekonomik değerleme ve geçerli anlaşma önemlidir. Hoca yüzde beş, on veya elli gibi farklı ortaklık oranlarının kararlaştırılabileceğini açıklar. Ancak birleşmede gelen kişiye ortaklık mevkii verilmesi ile yalnız bedel karşılığı işletme devri ayrılır. A sahibine hiçbir ortaklık mevkii yoksa anlatılan yapı birleşmeden çok devir niteliğindedir. Birleşme her zaman net büyüme sağlamaz; pasifleri ağır işletme borç yükünü artırabilir.

## Birleşmede sözleşme, alacaklılar ve adi ortaklık

Sicile kayıtlı işletmelerde yazılı birleşme sözleşmesi ve sicil işlemleri; yeni kuruluşta yeni organizasyonun kuruluş işlemleri anlatılır. Kayıtsız işletmeler bakımından TBK m. 203 bağlantısı ve sözlü veya yazılı anlaşma öğretim yaklaşımı olarak belirtilir. Alacaklıların muhatabı devam eden veya yeni oluşan organizasyon ve onun hukuki borçlularıdır. Eski işletmenin malvarlığı fiilen tasfiye edilmediği için süreklilik vardır.

Hoca birleşmede devirdeki iki yıllık sorumluluğa ayrıca ihtiyaç bulunmadığını, gelen kişilerin adi ortaklıkta zaten sınırsız sorumlu olduklarını söyler. Bu, TBK m. 203'ün devir hükümlerine bağlantısı ve somut ortaklık rejimiyle kontrol gerektiren anlatımdır; bütün birleşmelerde devredenin koruma rejimi yoktur biçiminde genellenmez. Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmadığı ve işletme borçlarında ortakların sorumluluğunun iç paydan farklı olduğu vurgulanır: yüzde on ortaklık payı alacaklıya karşı yalnız yüzde on borç sorumluluğu demek değildir. Büyük birleşmelerde rekabet otoritesinin izni gerekebilir; hoca parasal hadleri öğretmez.

## Rehin, ayni güvence ve teslimsiz taşınır rehninin amacı

Rehin alacağın ifasını güvence altına alan sınırlı ayni haktır. Kişisel teminatla ayni teminat farklıdır. Taşınmaz rehni tapu siciline tescille kurulabildiği için malik kullanıma devam edebilir. Taşınır rehninde genel teslim gereği, üretim makinesi veya bilgisayar bankaya verilirse faaliyetini sürdüremeyecek işletmede sorun yaratır. Banka da çok sayıda malı depolama ve muhafaza riskini üstlenmek istemez. Bu nedenle teslimsiz taşınır rehni, borçlunun üretim araçlarını kullanırken krediye erişimini kolaylaştırır. Eski ticari işletme rehni düzenlemesiyle yeni 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu arasındaki kapsam genişlemesi anlatılır. Kayıttaki 6757 ifadesi bağlamdaki açık 6750 referansıyla düzeltilir.

## Rehin sözleşmesinin tarafları ve kapsamın genişlemesi

Kredi kuruluşlarıyla tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabı gerçek veya tüzel kişiler arasında teslimsiz taşınır rehni kurulabilmesi anlatılır. Yalnız eski tacir/esnaf odağına bağlı kalınmaz. Ayrıca tacir ve/veya esnafların kendi aralarındaki rehin sözleşmeleriyle kredi kuruluşu olmadan güvence sağlama imkânı vardır. Taraf listesinin genişlemesi herkesin her türlü özel borç için bu rejimi kullanabileceği anlamına gelmez; kanuni taraf koşulu araştırılır. Kanunun amacı güvence kullanımını yaygınlaştırmak, rehne konu varlıkları genişletmek, aleniyeti ve paraya çevirmede alternatif yolları sağlamaktır; ayrıntılı takip yolları bu derste işlenmez.

## Rehinli taşınır sicili ve sözleşmenin şekli

Rehin hakkı sırf ticaret siciline kayıtla değil, özel rehinli taşınır siciline tescille doğar. Noterler nezdindeki sistem ve ilgili bakanlığın denetimi anlatılır. Sözleşme yazılı veya elektronik ortamda düzenlenebilir; elektronik işlemde güvenli elektronik imza ve fiziksel sözleşmede ilgili onay usulleri önemlidir. Güvence altındaki borç ile rehne konu varlığın türü, miktarı ve tanıtıcı bilgileri sözleşmede gösterilir. Tescil üçüncü kişiler bakımından aleniyet sağlar. Derece sistemi derste ayrıntılandırılmadığından ek bir sıra cetveli kurulmaz.

Hoca değerlemenin mutlaka mahkeme kanalıyla yapılacağını söyler. Rehinli varlığın değerinin belirlenmesi ile ayni sermayenin mahkemece değerlemesi aynı usul değildir; 6750 sayılı Kanunun değer tespiti mekanizması ayrıca kontrol edilmelidir. Tarafın keyfî yüksek değer beyanı yeterli kabul edilmez, ancak her rehin için tek zorunlu mahkeme yolu varmış gibi anlatılmaz.

## Rehne konu varlıklar: işletme, ürün, hak ve gelecek alacak

- Alacaklar ve kanuni koşullarla gelecekte doğacak alacaklar; çok yıllık ürün veren ağaçlar, hayvanlar, tarımsal ürünler ve stoklar; ham madde ve sarf malzemesi sayılır. Çiftçi de kendi faaliyet varlıklarını güvence gösterebilir.
- Makine, teçhizat, elektronik ekipman ve iş makineleri; kazanç ve iratlar; kiracılık hakkı ve kira gelirleri; fikri ve sınai haklar ile devri ve niteliği uygun lisans/ruhsat hakları anlatılır. İdari izin belgesinin niteliği ve başkasına devredilememe gibi sınırlamalar saklıdır.
- Ticaret unvanı, işletme adı, ticari plaka/hat, vagon gibi kanunun saydığı değerler ve işletmenin bütünü örneklenir. Gelecekte edinilecek varlık ve sözleşmeden doğan hakların da belirli koşullarla kapsamda bulunabilmesi mümkündür. Her gelecekteki varlık kendiliğinden ve tanımsız biçimde rehinli sayılmaz.

Ticari veya esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulursa kuruluş anında işletme faaliyetine tahsis edilmiş unsurların kapsamı araştırılır. Bütün üzerinde rehin ile yalnız münferit varlıkların rehni ayrılır; işletme içinde farklı sicile ve özel rejime tabi mallar bulunabilir. Hoca özel sicillere bildirimi anar. Bu kanunun taşınır güvencesi bütün işletme taşınmazlarını otomatik aynı rehin türüne sokmaz.

## Kanunun dışında kalan rehinler ve özel siciller

Sermaye piyasası araçları, türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu alan rehinler ve mevduat rehni kanunun kapsamı dışında anlatılır. Taşınmaz rehni zaten ayrı sicil ve rejime tabidir. Tapu kütüğüne çeşitli nedenlerle tescil edilen taşınırların durumu ve özel sicile tabi haklar ayrıca değerlendirilir. Kayıtta tescilli marka/patentin bütünüyle kapsam dışı olduğu ileri sürülür; fikri/sınai hakların kanunda sayılmasıyla ve özel sicil hükümleriyle birlikte kontrol edilmelidir. Sırf tescilli olduğu için bütün fikri hakkı kapsam dışına çıkaran genelleme yapılmaz.

## Denetim, değeri koruma, sigorta ve zarar

Rehin alacaklısı, borçlu veya üçüncü kişinin zilyetliğinde bulunan rehinli varlığı denetleyebilir. Rehin veren sözleşme süresince ekonomik değeri koruyacak önlemleri almalıdır; üretime devam etmek güvenceyi bilerek zayıflatma yetkisi vermez. Değeri düşüren davranışın engellenmesi hâkimden istenebilir; zarar verici davranış tazminat ve şartları varsa başka yaptırımlar doğurur. Hoca işletmenin kasten yakılmasıyla sigortadan yararlanma örneğini verir. Sigorta tazminatı üzerinde güvence hakkının devamı ilgili kanuni ikame rejimiyle değerlendirilir; sigorta yapılması bütün riskleri ortadan kaldırmaz.

## Alacak sona erince rehnin terkini

Borç ödenince rehin kaydının sicilden kaldırılması gerekir. Hoca on beş gün içinde başvuruyu rehin alacaklısının yapacağını söyler. Yükümlülüğü yerine getirmeyen alacaklıya şikâyet üzerine güvence borcunun onda biri tutarında idari para cezası anlatılır; süre ve yaptırım kanunun uygulanacak metnine göre doğrulanmalıdır. Rehin alacaklısı başvurmazsa borcunu ödediğini belgeleyen borçlu da ilgili terkin yoluna başvurabilir. Borçlunun ödeme belgesiz ve koşulsuz kaydı sildirebilmesi ile alacaklının ilk yükümlülüğü ayrıdır.

Kanunla çalışma için amaç ve tanımlar, taraflar, kuruluş şekli, rehne konu varlıklar, kapsam, sicil, hak/yükümlülükler ve alacağın sona ermesi başlıkları özellikle önerilir. Hoca 1–5, 7–8, 12 ve 15. maddelere yönlendirir; numara ezberinden çok içerik önemlidir. Derece, ayrıntılı takip ve bütün değerleme usulleri işlenmiş gibi genişletilmez. Ders sistemine yüklenecek özetin sınava tek başına yeterli olup olmayacağı bu derste kesinleştirilmez.

## Gerçek kişi tacir ve kendi adına işletme

TTK m. 12'de bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi tacirdir. Ticari işletmenin varlığı, işletilmesi ve kendi adına işletme unsurları değerlendirilir. Fiilî işleri çalışanlar görebilir; kendi adına ve hesabına işletilen kişi ile temsilci ayrılır. Birden fazla kişinin adi ortaklıkla kendi adlarına işletmesi, kısmen de olsa ifadesinin birlikte işletme yönünü gösterir. Ticari işletme, işletme sahibi ve ticaret şirketi kavramları birbirinin yerine kullanılamaz.

## Fiilen başlamadan tacir sayılma ve görünüş sorumluluğu

**Örnek olay: Açılışı duyurulan matbaanın makinesi gümrükte kalır**

Kişi matbaayı açtığını halka duyurur, kitap ve seçim broşürü siparişleri alır. İthal makine gümrük veya lojistik engel yüzünden zamanında gelmez; işletme üretime başlayamaz.

**Çözüm ve gerekçe:** İşletme kurulduğu ve açıldığı ilan edilerek veya sicile kaydedilerek hukuki görünüş yaratılmışsa fiilen başlanmasa da tacir sayılma gündeme gelir. Kişinin her durumda kötü niyetli olması gerekmez. Yaratılan görünüşe güvenen üçüncü kişiler korunur; tacirliğin lehe ve aleyhe sonuçlarıyla bağlantı kurulur.

**Örnek olay: Numuneyle sipariş toplayan sahte işletme sahibi**

Kişi üretici işletmenin sahibi veya yöneticisi olduğunu söyleyip ucuz ürün kampanyası yapar. Peşinat ve senet toplar; ne mallar gelir ne de söylediği işletme veya temsil bağı bulunur.

**Çözüm ve gerekçe:** Gerçek işletmesi veya yetkisi yokken işletme varmış yahut onun ortağı/yöneticisiymiş gibi işlem yapan kişi, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu tutulabilir. Tacir ve tacir sayılanlar bütün sonuçlardan yararlanabilirken bu kişi lehine ücret ve faiz gibi tacir haklarını sırf görünüşle kazanmaz; aleyhe yükümlülükler uygulanır. Fiilin dolandırıcılık oluşturup oluşturmadığı ayrı ceza hukuku meselesidir.

## Küçük, kısıtlı, veli, vasi ve temsilcinin sorumluluğu

Mirasla işletme küçüğe veya kısıtlıya geçebilir. Veli, vasi veya görevlendirilen ticari temsilci onun adına işler; tacir sıfatı temsilciye değil adına işletilen küçük veya kısıtlıya aittir. İşleri bizzat görememek hak sahipliği ve tacirlikle aynı konu değildir. Eş ve iki çocuğa kalan işletmede kanuni ve iradi temsil yolları ayrı örneklenir. Ticari temsilci iradi, veli/vasi kanuni temsilcidir.

Yapılan işlemin hukuki alacak ve borçları temsil olunana ait olabilir; cezai sorumluluk ise cezaların şahsiliğiyle belirlenir. Hoca ticari defterde sahtecilik ve vergi kaçırmayı örnekler. TTK'nın küçük/kısıtlı adına işletmede kanuni temsilcinin ceza hükümleri bakımından sorumluluğu bağlantısı, bütün suçların kim işlerse işlesin otomatik temsilciye yüklenmesi demek değildir. Suç, fail ve özel düzenleme araştırılır.

## Yasak ve ruhsat eksikliği tacirliği yok etmez

Vatandaşlık, meslek, görev veya izin rejimi ticari faaliyeti yasaklayabilir ya da ruhsata bağlayabilir. Buna rağmen fiilen ticari işletme boyutunda faaliyet yapan kişi tacirliğin sonuçlarından kaçamaz; ihlal edilen özel düzenlemenin yaptırımı ayrıca uygulanır. Yabancının vatandaşlara özgülenmiş kıyı taşıması, gıda işletmesinin belediye/bakanlık izni almaması ve devlet memurunun işletme işletmesi örneklenir. Şahıs şirketine ortaklık ve sermaye şirketinde yöneticilik gibi mesleki kısıtlar aynı değildir; her ortaklık yasaktır biçiminde genellenmez. Avukat, hâkim ve hekim örneklerinde de kendi meslek mevzuatı araştırılır.

### Açıklayıcı tescil ve tüzel kişi tacire geçiş

Gerçek kişi tacir kural olarak fiilen işletmeye başlamayla sıfat kazanır; sicil tescili açıklayıcıdır, kurucu değildir. Faaliyetten itibaren on beş günlük tescil yükümlülüğü, sıfatın on beşinci gün veya tescil günü doğması demek değildir. Şirket tüzel kişiliği ise kuruluşun ilgili ticaret sicili tesciliyle doğabilir; şirketin tacirliği tüzel kişiliğiyle birlikte değerlendirilir. Şirket için kurucu tescil ile gerçek kişinin işletme kaydı karıştırılmamalıdır. Ayrıntılı tüzel kişi tacirler sonraki derse bırakılır.

### Ticareti terk, mal beyanı ve devam eden iflas takibi

Gerçek kişi tacirin sıfatı kural olarak ticareti terk etmekle sona erer; başka ticari faaliyeti devam ediyorsa yalnız bir işletmesini devretmesi yeterli değildir. Kayıtlı tacir terki on beş gün içinde bildirir; aktif/pasif mal beyanı, alacaklıların ad ve adresleriyle bilgi verilmesi ve ilan, alacaklıları koruma amacı taşır. İlgili sicillere bildirim ve iki aylık mal kaçırmayı önleyici sınırlama anlatılır; her tür tasarrufu sonsuza kadar yasaklayan tedbir değildir. Tacirlik bitse de İİK çerçevesinde bir yıl iflas yoluyla takip edilebilme devam eder. İlan ve kanuni başlangıç işlemi ayrıca önemlidir. Sonraki derste tüzel kişi tacirler, tacirliğin sonuçları ve esnafa uygulanacak sınırlı hükümlerle vize kapsamının tamamlanacağı duyurulur.

# Vize Öncesi Son Ders

Merchant Status and Commercial Law Rules.txt / Kaynak: D8

Bu bölüm önceki derslerin tacirlik açıklamalarını tamamlar; tüzel kişi tacirleri, tacir sıfatına ve iki tarafın tacir olmasına bağlanan sonuçları ve esnafa uygulanacak sınırlı hükümleri ele alır. Kayıtta takvim tarihi belirtilmediğinden bölüm yalnız vize öncesi son ders olarak adlandırılmıştır.

### Tacir, tacir sayılan ve tacir gibi sorumlu olan kişi

Tacirler gerçek kişi ve tüzel kişi tacirler olarak ele alınır. Gerçek kişi tacir, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişidir. Kural, ticari işletmenin varlığı ve işletilmesidir. Bununla birlikte kanunun tacir saydığı veya tacir gibi sorumlu tuttuğu kişiler bakımından fiilen işletmeye başlama ya da gerçek bir işletmenin bulunması aranmayabilir. Tacirlik yalnız külfetlerden oluşmaz; haklar da getirir. Tacir ve tacir sayılan kişi bu sonuçların tamamına, tacir gibi sorumlu kişi ise aleyhe sonuçlara tabidir.

Henüz faaliyete başlamasa da işletme kurduğunu ilan yollarıyla açıklayan veya ticaret siciline tescil ettiren kişi tacir sayılır. Gerçek bir işletmesi olmadığı halde varmış görüntüsü yaratan ya da yetkisi bulunmadan bir ticari işletme adına ortak veya yönetici sıfatıyla işlem yapan kişi, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumludur. Kayıt başlangıçta yanlış madde numarası verir; ilerleyen anlatım gerçek kişi taciri TTK m. 12 ile ilişkilendirir. Tanım ile görünüşe bağlanan sorumluluk birbirine karıştırılmamalıdır.

### İşleten ile işleri fiilen gören temsilcinin ayrılması

İşletme işleri tacir tarafından bizzat yapılmak zorunda değildir. Ticari temsilci, ticari vekil ve pazarlamacı gibi yardımcılar tacir adına ve hesabına faaliyet gösterir. İşleten kavramı, işleri yapan çalışan demek değildir. Hocanın taşıt benzetmesinde şoför ile işleten ayrılır; işletmede de çalışanın fiilî faaliyeti onu kendiliğinden tacir yapmaz. Kayıt bunu mülkiyet ve hak sahipliği üzerinden anlatır; yalnız malik olmanın her durumda tacirlik için yeterli olduğu biçiminde genellenmemelidir.

İdare iç ilişkiye, temsil dış ilişkiye ilişkindir. Anonim şirket genel müdürüne yönetim görevi verilmesi, dışarıya karşı imza yetkisinin de mutlaka verildiğini göstermez. İmza yetkisi tanınsa bile tacir genel müdür değil, şirket tüzel kişiliğidir. Tüzel kişiler iradelerini organları aracılığıyla açıklar. Zengin bir işletme sahibinin dünya turuna çıkıp profesyonel temsilci görevlendirmesi ticareti terk sayılmaz; işletme onun adına sürüyorsa tacirlik ona ait kalır.

Kanuni ve iradi temsilcinin işlemlerinden doğan hak ve borçlar temsil olunana aittir. Ceza sorumluluğunda ise cezaların şahsiliği vurgulanır: vergi kaçırma fiilini gerçekleştiren temsilcinin sorumluluğu küçük veya temsil

olunan üzerine otomatik aktarılmaz. Yardımcıların ayrıntılı yetki rejimi ileride anlatılacaktır; bu derste öğrenilen, temsilci ile tacirin aynı kişi olmadığıdır.

## Küçük, kısıtlı, cenin ve birlikte işletme

Hak ehliyeti ile fiil ehliyeti farklıdır. Sağ doğma koşuluyla ana rahmindeki çocuk bakımından da mirasçılık dikkate alınır; küçük veya kısıtlı bir ticari işletmenin hak sahibi olabilir. İşletme onun adına veli veya vasi tarafından işletildiğinde tacirlik küçük veya kısıtlıya, temsil görevi veli veya vasiye aittir. İşleri görememek ile hak sahibi olamamak aynı değildir.

**Örnek olay: Trafik kazasından sonra işletmenin mirasçılara geçmesi**

Baba, anne ve iki çocuğun bulunduğu ailede anne hamiledir. Kazada baba ölür; anne de kurtarılamaz fakat bebek operasyonla sağ doğar. Alternatif anlatımda anne iyileşir ve daha sonra doğum yapar. Babadan ticari işletme kalmıştır.

**Çözüm ve gerekçe:** Ölüm anları, kimin kime mirasçı olacağını etkileyebileceğinden önemlidir. Sağ doğan çocuğun mirasçılığı dikkate alınır. İşletme kendilerine geçen çocuklar adına kanuni temsilci çalışır; tacirlik temsilcinin değil çocukların statüsüdür. Anneyle çocukların birlikte işletmesi örneğinde adi şirket ilişkisi kabul edilir. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından kendi adlarına birlikte işleten ortaklar ayrı ayrı tacirdir. Tanımdaki kısmen de olsa ifadesi bu birlikte işletme durumunu da kapsar. Kayıt kesin miras payı hesabı yapmaz.

## Ticaret yasağı, ruhsat eksikliği ve görünürde işletme sahibi

Kişinin görevi, mesleği, kişisel durumu, vatandaşlığı veya mahkeme kararı ticari faaliyeti yasaklamış ya da izne bağlamış olabilir. Yasağa rağmen fiilen ticari işletme işleten kişinin tacirliği yok sayılmaz; ayrıca ihlal edilen düzenlemenin yaptırımları uygulanır. Hoca devlet memurunun işletme işletmesini, sınırsız sorumlu ortak veya şirket yöneticisi olmasını yasak örnekleri arasında sayar. Buradan bütün şirket ortaklıklarının yasak olduğu sonucu çıkarılmaz.

**Örnek olay: Memurun eşini veya çalışanını sicilde göstermesi**

Ticaret yasağına tabi memur işletmesini kaydettirmez ya da sicilde işletme sahibi olarak eşini, arkadaşını veya çaycısını gösterir. Gerçekte faaliyeti kendi adına yürütür ve kâr ile zarar kendisine aittir.

**Çözüm ve gerekçe:** Gerçek ilişki ortaya konulduğunda sırf görünürdeki kayıt esas alınarak memurun tacirliği reddedilemez. Memur tacir kabul edilir; kendi statüsüne ilişkin yaptırımlar da saklıdır. Başkası adına yetkili çalışan olmak ile kendi işletmesini başkasının adı arkasında yürütmek ayrılmalıdır.

Gıda işletmesinin yerel idareden ve ilgili merkezi idareden, örneğin Tarım Bakanlığından izin veya ruhsat almaması işletmenin fiilen bulunmadığı anlamına gelmez. Marmaris ve Bodrum'daki yabancıların faaliyetleri anılarak Türk karasularında vatandaşlara özgülenmiş taşıma faaliyetleri örneklenir: yasağa aykırılık varsa yaptırım uygulanır, fakat doğan alacak ilişkisinin çözümünde işletme yok sayılamaz. Mahkemece yasaklanan veya sağlık koşulları yüzünden kapatılan işletmenin başka adla, markayla, yerde yahut aynı yerde sürdürülmesi de tacirlik değerlendirmesini ortadan kaldırmaz. Vatandaşlık örneği bütün turistik faaliyetlere yayılmaz.

## Gerçek kişide tescilin açıklayıcı niteliği ve süreler

Gerçek kişi bakımından ticari işletmenin ve tacirliğin doğması kural olarak sicil kaydına bağlı değildir. Faaliyete başlama belirleyicidir; tescil gerekli olmakla birlikte açıklayıcı, bildirici niteliktedir. Hoca merkez yerindeki sicile on beş gün içinde başvurmayı, farklı sicil bölgesinde bulunanlar için bir aylık süreyi belirtir. İkinci sürenin kapsamı kayıtta açık değildir; her şube için otomatik bir ay kuralı olarak ezberlenmemelidir.

Bu süreler hak düşürücü değil düzenleyici olarak açıklanır. On beş gün yerine bir veya üç ay sonra başvurulması tescili imkânsızlaştırmaz; gecikmenin mali ve yaptırımsal sonuçları olabilir. Sicil müdürlüğü kendi incelemesi veya üçüncü kişinin başvurusu üzerine tescili gereken hususu saptayıp ilgilileri tescile davet edebilir ve süre verebilir. Sicilin çalışması ileride ayrıca işlenecektir.

## Gerçek kişi tacirin ticareti terk etmesi

Gerçek kişi tacirin sıfatı kural olarak ticaretin terk edilmesiyle sona erer. Sicile kayıtlı işletmede, faaliyete son verilmesinden itibaren on beş gün içinde sicile başvurularak terk bildirilir. Hoca mal beyanını, alacaklıların kimliklerini ve alacak miktarlarının bildirilmesini birlikte açıklar. Sicil müdürlüğünün ilgili sicillere yazı göndermesi ve ilan, alacaklıların terkten haberdar olmasını sağlar.

Kayıtta mal kaçırmayı önlemek amacıyla iki aylık tedbirden ve bunun yalnız ticarete özgülenmiş değil bütün malvarlığını ilgilendirmesinden söz edilir. Bu anlatım, mallar üzerinde her tür tasarrufu aynı biçimde yasaklayan sınırsız bir tedbir tanımı sayılmamalıdır. Hoca ayrıca terk üzerine vadeli alacakların muaccel olacağını söyler; iflasın açılmasıyla karışma ihtimali olan bu ifade doğrulama gerektirir. Tacirlik sona erse de bir yıl süreyle iflas yoluyla takip edilebilme devam eder. Kayıt bir yıllık sürenin başlangıç işlemini bu noktada ayrıntılı belirlemez.

## Ticaret şirketleri, kooperatif ve komandit şirket türleri

TTK m. 16 anlatımında tüzel kişi tacirlerin kimler olduğu belirtilir. Ticaret şirketleri kollektif, komandit, anonim, limited şirketler ve kooperatiflerdir. Kooperatiflerin ayrı kanunla düzenlenmesi onların ticaret şirketi sayılmasını engellemez. Hoca özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde anonim şirkete ilişkin hükümlerden, özellikle genel kurul hükümlerinden yararlanılmasını anlatır ve kooperatiflerin 1926 tarihli ticaret kanununda da düzenlendiğini hatırlatır. Bu açıklama uygulamanın bütün şartlarını tüketen bir atıf kuralı değildir.

Komandit şirket adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit biçimlerinde ele alınır. İlkinde şahıs şirketi, ikincisinde sermaye şirketi karakteri baskındır. Komanditer ortak sınırlı; komandite ortak sınırsız sorumludur. Sınırlılık, şirket borçları nedeniyle hangi malvarlığına başvurulabileceğiyle ilgilidir; şirketin ayrı tüzel kişiliğini veya ortakların tacir olup olmadığını tek başına açıklamaz.

## Şirket borcu, sermaye taahhüdü ve ortakların iflası

**Örnek olay: Beş milyon sermayeli anonim şirket**

Beş ortak, beş milyon lira sermayeli şirket için birer milyon lira getirmeyi taahhüt eder. Her biri kendi sermaye borcunu öder; şirket daha sonra borçlarını karşılayamaz hale gelir.

**Çözüm ve gerekçe:** Hocanın açıklamasında ortakların şirkete karşı sermaye koyma borcu, şirketin alacaklılarına karşı şirket borçlarından sorumlulukla ayrılır. Sermaye borcu yerine getirilince ortak sırf bu ortaklık nedeniyle şirketin karşılanamayan borçlarını bütün malvarlığıyla ödemez. Transkriptte ardından ortaklara müracaat edilir denmesi önceki cümleyle çelişir; bağlam sorumluluğun kalmaması yönündedir. Güncel kamu borcu veya başka özel sorumluluk istisnaları bu derste anlatılmadığından eklenmemiştir.

Şahıs şirketlerinde sınırsız sorumlu ortağın bütün malvarlığı şirket borcu bakımından risk taşır. Kollektif şirketin tüm ortakları ve komandit şirketin komandite ortakları, şirket borçlarından dolayı iflas yoluyla takip edilebilir. Tacir şirket tüzel kişiliğidir; ortak bu nedenle kendiliğinden tacir olmaz. Kayıt, şirketle birlikte veya daha sonra ortakların iflasına yönelinebilmesini belirtir, ancak bunun usul koşullarını ayrıntılandırmaz.

## Şirketin tüzel kişilik ve tacirlik kazanması, tasfiye ve terkin

Şirketlerde tacirlik tüzel kişiliğe bağlıdır. Ana veya esas sözleşmenin ticaret siciline tesciliyle tüzel kişilik ve eş zamanlı tacirlik doğar. Hoca önce tescil ve ilan der, ardından ilan değil tescil anını esas alarak kendini düzeltir. İlk yönetim organları ve imzaya yetkili kişiler kuruluş belgelerinde gösterilir. Gerçek kişide fiilen işletme ve açıklayıcı tescil anlatımı, şirketin hukuki varlığını doğuran bu tescille karıştırılmamalıdır.

Şirketin faaliyeti durdurması tacirliğini hemen sona erdirmez. Tasfiye aşamasında tüzel kişilik ve tacirlik sürer; tasfiye tamamlanıp sicil kaydı terkin edildiğinde sona erer. Gerçek kişide ticareti terk ile şirkette tüzel kişiliğin sona ermesi farklıdır.

## Dernek ve vakıf: sosyal amaç ve ticari işletme

Dernek kişi topluluğu, vakıf belli amaca özgülenmiş mal topluluğudur. Vakfın kuruluşu tek taraflı irade açıklamasıyla ilişkilendirilir; kuruluş usulünün tamamı anlatılmaz. Tüzel kişi onu oluşturan kişi ve mallardan bağımsız hukuki varlıktır; hak sahibi olabilir, borç altına girebilir. Evlenme, boşanma, nişanlanma gibi yaratılış gereği gerçek kişiye özgü durumlar bunun dışındadır. Doğum, ölüm ve mirasa ilişkin benzetmeler, tüzel kişinin bütün miras haklarını kategorik dışlayan kural diye okunmamalıdır.

Üye aidatları ve vakfa özgülenmiş malvarlığı sosyal amaçları gerçekleştirmeye yetmeyebilir. Bu nedenle dernek veya vakıf amaçlarına gelir sağlamak için ticari işletme işletebilir. İşletme kurabilir, devralabilir veya kendisine bağışlanan işletmeyi sürdürebilir; başka ticaret şirketine ortak, hatta hâkim ortak olabilir. Hoca bunların ticari maksatla kurulmayıp sosyal amaç için ticaret yapmasını vurgular. Bu, vakıfların mümkün tüm kuruluş amaçlarını belirleyen kapsamlı hukuk kuralı olarak genişletilmemiştir.

## Burs derneğinin yurt ve lokanta işletmesi

**Örnek olay: Beş katlı bina, yurt ve lokanta**

Başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve barınma sağlayan dernek beş katlı bina alır. Alt katta lokanta işletir; üst katlarda yüz öğrenci barınır. Öğrencilerin bir bölümü ücretsiz, bir bölümü ücret karşılığı kalır. Lokanta da bazı öğrencilere ücretsiz yemek verirken ücretli öğrencileri ve dışarıdan müşterileri kabul eder.

**Çözüm ve gerekçe:** Ücretsiz yararlandırılanların bulunması ücretli işletmeciliği ortadan kaldırmaz. Dernek yurt ve lokanta faaliyetiyle gelir sağlar, kârı burs, yiyecek ve içecek yardımı gibi sosyal amaca yöneltir. Kamu yararı istisnası yoksa amacına ulaşmak için ticari işletme işleten derneğin kendisi tacir sayılır. Ticaretin amacı desteklemesi ile derneğin doğrudan ticari amaçla kurulması ayrılır.

## Kamu yararına dernek ve kamu hizmetine gelir ayıran vakıf

Kamu yararına çalışan dernekler ile gelirinin yarısından fazlasını kamu hizmeti niteliğindeki işlere harcayan vakıflar bakımından özel istisna anlatılır. Ticari işletme işletse bile bu tüzel kişinin kendisi tacir sayılmaz; tacirliğin sonuçları işletme bakımından uygulanır. Vakıf ölçütü yalnız kamu yararına etiketi değildir: gelirinin yarısından fazlasının belirtilen hizmetlere harcanması vurgulanır.

Kamu yararına dernek statüsünün geçmişte Bakanlar Kurulu, anlatımın ait olduğu dönemde Cumhurbaşkanı kararıyla kazanılması ve Kızılay bakımından özel kanuni statü örneklenir. Hoca Kızılay'ın kendisinin iflasının istenemeyeceğini söyler. Derneğin hâkim ortağı olduğu anonim şirketin tasfiyesi ise başka meseledir: şirket malvarlığıyla borçlar karşılanır, bakiye varsa tasfiye payı ortaklara gider. Bağımsız şirket olmayan işletme tasfiye edildiğinde işletmeye özgülenmiş unsurlar risk taşır; derneğin hukuki varlığı otomatik sona ermez.

## Kızılay çadır örneği: dernek, şirket ve yöneticinin ayrılması

Hoca deprem dönemindeki çadır satışı tartışmasını Kızılay ile onun hâkim ortağı olduğu çadır üreticisi anonim şirketi ayırarak değerlendirir. Satışı yapanın derneğin kendisi değil şirket olduğu; şirketin Kızılay'a da bedelle ürün verdiği anlatılır. Şirket kârlılık ve verimlilik esaslarıyla çalışır, defter tutar; yöneticiler kararları nedeniyle şirkete, ortaklara ve alacaklılara karşı sorumluluk taşıyabilir. Bağış mümkündür fakat sınırları ve karar usulleri bulunur; her varlık ücretsiz dağıtılabilir sonucu çıkmaz.

Yardım için stok tutma ve sürekli gelir ihtiyacı, çadırların yurt dışına bedelle satılması, tartışılan stokun önceden başka alıcı için üretilmiş olması hocanın olay değerlendirmesidir; doğrulanmış tarihsel tespit gibi kullanılmamalıdır. Kızılay hakkında Mecliste düzenleme tartışıldığı sözü de kayıt zamanına bağlıdır. Halk Bankası hisselerinin aracı kurumla alınabileceği örneği, kamuya bağlı şirketin de ortaklık yapısına sahip olduğunu gösterir; yaklaşık kırk liralık hisse fiyatı güncel bilgi değildir.

## Kamu tüzel kişisi ile ticari teşekkül ve şirket ayrımı

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin kuruluş düzenlemeleri gereği özel hukuk hükümlerine tabi ve ticari şekilde işletilmek üzere kurdukları kurumlar ele alınır. Kamu tüzel kişisinin kendisi, bu yolla işletme işletse bile tacir sayılmaz. Tacirlik ticari teşekkül veya işletme yönünden değerlendirilir. Ayrı anonim şirket kurulmuşsa şirket zaten ticaret şirketi sıfatıyla tacirdir; kamu ortağına tacirlik aktarılmaz. Üniversite ve bağlı kamu kuruluşları da kamu tüzel kişisi örnekleri olarak anılır.

KİT'lerin özelleştirilmesinde şirketleştirme, pay oluşturma ve kamu payının devri anlatılır. Türkiye Elektrik Kurumunun üretim ve dağıtım yapılanmalarına ayrılması örneklenir. Devletin Halk Bankasındaki paylarını devretmesi şirketin tabi olduğu bankacılık ve özel hukuk kurallarını sırf ortak değişti diye tümden değiştirmez; Akbank ile kamu bankasında işlemlerin ortak bankacılık düzenine tabi olması vurgulanır. ASKİ, EGO, Halk Ekmek ve ulaşım şirketleri örneklerinde kamu kuruluşu ile şirketleşmiş işletme ayrılmalıdır; adların hepsi aynı örgütlenme biçimini göstermez.

## Yerel idare açıklaması ve kamu kullanımındaki malın haczi

Hoca büyükşehirlerde köylerin mahalleye dönüşmesini, il özel idaresinin bulunmamasını ve büyükşehir olmayan yerlerde farklı örgütlenmeyi hatırlatır. Ankara ile Ordu'nun dağınık kırsal yerleşimi karşılaştırılır: su ve yol hizmetinin tek merkezden, sınırlı araç ve öncelik sırasıyla ulaştırılmasındaki güçlük hocanın idari yapı eleştirisidir. Otuz büyükşehir sayısı kayıt dönemine ait açıklamadır; güncel idare hukuku incelemesi yapılmamıştır.

**Örnek olay: Belediyenin kullandığı kiralık araç**

Özel şirket, aracını belediyeye veya bakanlığa kiralamıştır. Şirket kendi borçlarını ödeyemez. Haberde belediyenin kullandığı araçların veya makam eşyasının haczedildiği söylenir.

**Çözüm ve gerekçe:** Kullanım yeri tek başına mülkiyeti göstermez. Şirketin malı belediyeye kiralandı diye otomatik kamu malı olmaz; haciz değerlendirmesinde malik ve malın hukuki statüsü araştırılmalıdır. Kamu malları özel rejime tabi olabilir. Hoca bireyin asgari yaşam eşyası ve ücret haczi sınırlamalarını benzetme olarak anar; kayıttaki maaşın dörtte biri ifadesi bütün gelirler için kesin oran kuralına dönüştürülmez. Borçlu belediyenin iflas edebileceği de sırf borçtan çıkarılamaz.

## Hâkim teşebbüs, bağlı şirket ve holding

TTK m. 195 bağlamında doğrudan veya dolaylı oy çoğunluğu, yönetim organında karar çoğunluğunu oluşturacak üyeleri seçtirme yetkisi, oy sözleşmeleri veya başka yollarla hâkimiyet açıklanır. İlk yapı hâkim, diğeri bağlı şirket olabilir; hâkim teşebbüsün tacir kabul edilmesi de belirtilir. Çoğunluk payı yalnız örnek yoldur: sözleşmeler ve diğer pay sahipleriyle ilişkiler yoluyla çoğunluk payı olmadan da şirket politikasına yön verilebilir. Hoca hükmün ayrıntılarının ezberlenmesini istemediğini açıklar.

**Örnek olay: Aile paylarının çatı şirkete devri**

Koç ailesi örneğinde, farklı şirketlerde kişilere ait paylar kurulan holding anonim şirketine devredilir. Aile çatı şirketin pay çoğunluğunu elinde tutmaya devam eder.

**Çözüm ve gerekçe:** Doğrudan kişilerin sahip olduğu iştirakler, çatı şirket üzerinden kontrol edilir; payları holdinge geçirmek denetimin mutlaka kaybedildiği anlamına gelmez. Holding uygulamada anonim şirket şeklinde kurulabilir, fakat hoca bunun zorunlu ayrı şirket türü olmadığını; adi şirket veya hâkim teşebbüs yapılanmasının da düşünülebileceğini belirtir.

## Donatma iştiraki, donatan ve geminin yapım aşaması

Deniz ticaretinde gemi mülkiyet konusu olup kendine özgü sicile sahiptir; uçak siciliyle benzetme yapılır. Hoca her yüzen yapının gemi olmadığını, büyük tonajlı ticaret gemilerini ve deniz taşımacılığının önemini anlatır. Basit tekne ve tonaj ifadeleri kapsamlı kanuni gemi tanımı değildir. Kayıttaki Boğaz ve petrol ihracatı göndermesi anlaşılmadığından belirli kriz veya savaş bilgisi eklenmemiştir.

Tersanede geminin yapımı ile suda kullanılabilir aşamaya geldikten sonraki işletilmesi ayrılır. Yapım sürecindeki ortaklık yapı ortaklığı olarak anılır; bu sözcük sadece karadaki bina ortaklığı demek değildir. Paylı mülkiyetle sahip olunan geminin ortak sözleşmesi gereği tüm maliklerin adına ve hesabına menfaat sağlamak amacıyla suda kullanılması donatma iştiraki olarak açıklanır. Kayıt tanımı TTK m. 1064 ile ilişkilendirir.

Hocanın anlatımında donatma iştiraki tüzel kişiliği bulunmayan, adi şirket hükümlerinden kıyasen yararlanılan ortaklıktır; ortaklara donatan denir ve her ortak ayrı tacir kabul edilir. Bu sonuç, adi şirketle ticari işletme işleten ortaklarla karşılaştırılır. Donatma iştirakinin kanuni tacirlik düzenlemesiyle bu ortaklara tacirlik aktarımı arasında kontrol gerektiren ayrım vardır; ders görüşü kesin mevzuat sonucu diye ezberlenmemelidir. Fabrika ve ticaret gemisi örneklerinde işletmenin ticari niteliğinin tartışmasız görüldüğü söylenir; genel esnaf sınırı ölçütü terk edilmiş değildir.

## Sonuçları iki grupta öğrenme yöntemi

Hoca sonuçları iki başlığa ayırır: tacir sıfatına bağlananlar ve yapılan işlemin her iki tarafının da tacir olmasını gerektirenler. Bunların hepsi ağır külfet değildir; ücret isteme veya belirli ispat kolaylıkları hak niteliğindedir. Bir işlemin ticari olması, taraflardan birinin tacir olması ve iki tarafın tacir olması aynı koşul değildir. Teyit mektubu ilk, fatura ve bazı bildirimler ikinci grup içinde açıklanır; bu sınıflama belge düzenlemelerinin tüm uygulama alanlarını tüketen genel kural değildir.

## Her türlü borçtan iflas ve toplu takip

Tacir yalnız işletme borcundan değil, her türlü borcundan dolayı iflasa tabidir. Çocuğunun özel okul ücretini veya aile ihtiyacı için doğan borcu ödeyemeyen gerçek kişi tacir bakımından da iflas gündeme gelebilir. İflas, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde toplu takip olarak anlatılır: malvarlığı iflas tasfiyesine konu olur, tasarruf yetkisi iflas idaresince kullanılır, alacaklar tahsil edilip mallar paraya çevrilir. İflasın açılmasıyla borçların muaccel olması ayrıca vurgulanır. Masa ile idare terimleri kayıtta yer yer iç içe kullanılmaktadır.

**Örnek olay: Yüz alacaklı ve yüzde kırk karşılanma oranı**

Yüz alacaklıdan biri tacirin iflasını ister. Tasfiye sonunda bir milyon lira toplanır; bunun toplam alacakları karşılama oranı yüzde kırktır.

**Çözüm ve gerekçe:** Sırf iflası ilk isteyen kişinin alacağını önce ve tamamen alması gerekmez. Diğer alacaklılar da alacaklarını masaya bildirir. Hocanın eşit konumdaki alacaklı örneğinde yüz liralık alacağın kırk lirası, bin liralığın dört yüz lirası, on bin liralığın dört bin lirası karşılanır. Bu örnek alacak sırası ve ayrıcalık istisnalarını açıklamaz; bütün alacaklılar her koşulda aynı sıradadır diye genişletilmemelidir. Hoca bunu bireysel icrada önce harekete geçenin tahsil avantajıyla karşılaştırır.

## Tacir olmadığı halde iflası gündeme gelenler

Esnaf sırf esnaflığı nedeniyle iflasa tabi değildir. Buna karşılık ticareti terk eden kişinin bir yıllık takibi, kollektif ortakların ve komandite ortakların şirket borcu nedeniyle takibi istisna örnekleridir. Hoca bankaların yöneticileri, denetim veya hâkim ortak konumundaki kişiler ile sermaye piyasası kurumlarının zorunlu tasfiye veya iflasına neden olan benzer kişilerin özel düzenlemeler gereği iflasının gündeme gelebileceğini de belirtir. Kayıt ilgili görev ve şartları açık dökmediğinden bütün banka yöneticileri veya tüm hâkim ortaklar otomatik iflasa tabidir denilemez; madde ve yaptırım şartları uydurulmamıştır.

## Unvan, sicil, oda kaydı ve ticari defter yükümlülüğü

Tacir işletmesine ilişkin işleri ticaret unvanıyla görmeli, unvan seçip kullanmalıdır. Merkezinin bulunduğu sicilde işletmesini tescil ve ilan ettirir. Faaliyet alanına göre bulunduğu yerde ticaret veya sanayi odasına kaydolur. Oda üyeliği, sicil kaydının başka adı değildir; ayrı yükümlülüktür. Unvanın nasıl oluşturulacağı bu derste açıklanmaz, ileride ele alınacaktır.

Tacir kanunun işletmesi için öngördüğü ticari defterleri tutar. Gerçek kişi ile şirket bakımından gerekli defterler ayrı ele alınır. Yevmiye, defter-i kebir ve envanter; anonim şirketler bakımından yönetim kurulu karar ve genel

kurul toplantı ve müzakere defterleri örneklenir. Defterlerin ayrıntılı rejimi sonra anlatılacaktır. Bu kayıtta açıklanmayan saklama süresi veya bütün şirketlere uygulanacak eksiksiz defter listesi eklenmemiştir.

## Basiretli iş insanı: objektif özen, döviz ve gabin

Tacir ticari işlerinde basiretli iş insanı gibi davranmalıdır. Ölçü kişinin kendi tecrübe düzeyi değil, aynı iş alanında benzer koşullarda çalışan makul tacirin özenidir. Yeni başlamış olmak, gençlik, dikkatsizlik veya işten anlamamak sözleşme yükümlülüğünden kaçınma gerekçesi değildir. Hoca dolar kredisi alıp kur bir iki ayda iki veya üç kat arttığında bunu öngöremediğini söyleyerek sözleşmeyi değiştirtme talebini bu risk yükümlülüğüyle açıklar. Örnek, hiçbir olağanüstü durumda uyarlama mümkün değildir kuralı olarak genellenmemelidir.

Gabin, bir tarafın zor durumundan, tecrübesizliğinden veya düşüncesizliğinden yararlanılarak edimler arasında aşırı dengesizlik yaratılması olarak açıklanır. Tacirin tecrübesizlik ve dikkatsizlik iddiasına dayanması basiret yükümlülüğüyle bağdaşmaz. Hoca müzayaka halini istisnai olarak ayırır; ekonomik varlığı tümden mahvedecek şartların dikkate alınabileceğini söyler. Zor durumda kalma, gabin ve ekonomik mahvolma aynı unsur listesiymiş gibi birleştirilmemelidir. Kayıttaki tacir gabin iddiasında bulunamaz sözü bu kayıtlarla birlikte okunmalıdır.

## Fahiş ücret ve cezai şartın indirilmesini isteme

Tacirin sözleşme ücretini veya cezai şartı sonradan aşırı bulması kural olarak indirim istemesini haklı kılmaz. Sözleşme kurulurken sonuçlarını öngörme yükümlülüğü vardır. Hoca ekonomik varlığı yok edecek düzeyde yükümlülüğü istisnai değerlendirmeye açık bırakır; sadece ödeme güçlüğünü bu istisnayla eşitlemez.

**Örnek olay: İki yılda tamamlanamayan inşaat**

Yüklenici tacir inşaatı iki yılda bitirmeyi üstlenir. Geciktiği her ay kat maliklerine kira bedeli ödemeyi ve ayrıca her malik için belirli maktu ödeme yapmayı kabul eder. İnşaat bitmez; yüklenici ödeme güçlüğü nedeniyle ücret ve ceza şartının düşürülmesini ister.

**Çözüm ve gerekçe:** Sırf şartın pahalı olması veya yüklenicinin ödeyememesi basiret yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kural indirim isteyememedir. Ekonomik mahvolmaya ilişkin istisnai değerlendirme ayrı araştırılır; her geciken tacir buna otomatik dayanamaz. Başka iş için sözleşmede belirlenen ücretin ödeme zamanı yüksek bulunması da aynı öngörü vurgusuyla açıklanır.

## Ticari örf ve âdet ile ticari iş karinesi

Tacir ticari örf ve âdetin varlığını bilmediğini mazeret yapamaz; hoca bunu kanunu bilmemenin mazeret sayılmamasıyla karşılaştırır. Ayrıca tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Gerçek kişi işlem anında işletmesiyle ilgisi olmadığını açıkça bildirirse veya durumun niteliği bunu gösterirse adi iş istisnası bulunur. Tüzel kişi tacir için aynı özel hayat istisnası kabul edilmez. Hoca tüketicinin korunması düzenlemelerini saklı tutan kısa bir gönderme yapar; bu kayıtta ayrıntılı tüketici testi açıklanmamıştır. Adi nitelikteki borç, gerçek kişi tacirin her türlü borçtan iflasa tabi olmasıyla çelişmez.

## Önceden belirlenmeyen ücret ve faiz

Ticari faaliyet gelir elde etmeye yöneldiğinden, başlangıçta ücret konuşulmaması yapılan işin ücretsiz olduğu anlamına gelmez. Tacir yaptığı iş veya sağladığı mal için uygun bedel isteyebilir; bedel belirlenmemişse piyasadaki cari fiyat ve işin cari ücreti değerlendirilir. Hoca ticari işletmeyi hayır kuruluşu gibi görmemeyi vurgular; sosyal amaçlı derneğin işletmesinde de ücretli faaliyet mümkün olabilir. Yapılan avans ve ödemeler bakımından kararlaştırılmasa da faiz isteme imkânına değinilir. Bu kısa tekrar, her ödeme için sınırsız ve koşulsuz faiz hakkı veya belirli güncel faiz oranı içermez.

## Teyit mektubu: kuruluş aşaması ve sekiz günlük itiraz

Teyit mektubu sözleşmenin kuruluş safhasında anlaşmanın içeriğini yazılı hale getiren belgedir. Ticari hız nedeniyle ayaküstü veya telefonla anlaşılabilir; uyuşmazlıkta iddia edenin ispat yükü bulunduğundan yazılı metin önem kazanır. Taraflardan biri önceden varılan mutabakatı yazıp karşı tarafa yollar. Mektup müzakereye uymuyorsa alan taraf sekiz gün içinde itirazını bildirmelidir. Açık kabul veya süresinde itiraz etmeme, mektubun önceki anlaşmayı yansıttığının kabulüyle ilişkilendirilir.

Hoca belgeyi ileride ispat aracı olarak kullanılabilecek bir metin şeklinde açıklar. Transkriptte geçen sözleşme yapma zorunluluğu sözü belirsizdir: hiç kurulmamış bir sözleşmenin her teyit mektubuyla kendiliğinden doğacağı sonucu çıkarılmaz. Teyit mektubunun kuruluş, faturanın ifa safhasına ilişkin olması temel karşılaştırmadır.

## Tacirler arası belirli ihbar ve ihtarlar

İki taraf tacirse karşı tarafı temerrüde düşürme, sözleşmeyi feshetme veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar ve ihtarlar için TTK m. 18'deki yollar açıklanır. Vade varsa vadenin gelmesi; vade kararlaştırılmamışsa alacaklının ihtarı üzerinden temerrüt örneklenir. Bu para borcu anlatımı tüm temerrüt istisnalarını sıralamaz. Bildirim rejimi de tarafların bütün yazışmalarına yayılmaz.

| Yol | Dersteki ispat açıklaması |
|---|---|
| Noter aracılığı | Noterde örnek bulunur. |
| Taahhütlü mektup | Alındı ve gönderim kayıtları önemlidir. |
| Telgraf | Posta idaresinde kayıt bulunur. |
| Güvenli elektronik imzalı KEP | Kayıtlı elektronik posta sisteminde iz vardır. |

Kayıt önce iadeli taahhütlü mektup der, kanunu aktarırken taahhütlü mektup ifadesini kullanır. Hoca belirli biçimlerde yapılmayı hukuki sonuç doğurma açısından zorunlu anlatırken gerekçeyi ispat kayıtlarıyla açıklar. Geçerlilik şekli ile ispat şekli ayrımı tartışılmadığından, başka kanallar kesinlikle hiçbir sonuç doğurmaz diye ekleme yapılmamıştır. Sınav için madde metninin okunması özellikle istenir.

## Fatura: ifa aşaması, içerik ve itiraz

Fatura satılan malı, yapılan işi ve ödenmişse bedeli gösteren, sözleşmenin icra safhasına ilişkin belgedir. Vergi mevzuatındaki düzenleme zorunluluğu ayrı meseledir; hoca burada ticaret hukuku sonucunu anlatır. Faturada sözleşmeye uymayan miktar veya iş kalemi varsa sekiz gün içinde itiraz edilir. İtiraz edilmemesi içeriğin sözleşmeye uygun kabul edilmesi ve ileride belirli şartlarda ispatta kullanılabilmesiyle ilişkilendirilir. Kayıt bu süreyi hak düşürücü olarak nitelemez; bütün hakların kesin kaybı diye genişletilmemiştir.

**Örnek olay: Çimento miktarı ve yapılmayan mantolama**

Alıcıya teslim edilen çimento miktarı ile faturadaki miktar farklıdır. Başka örnekte üç kalem iş yapılmasına rağmen beş kalem yazılır; yalnız kaba inşaat tamamlandığı halde dış cephe mantolaması da yapılmış gösterilir.

**Çözüm ve gerekçe:** Alıcı faturayı gerçek teslim ve ifayla karşılaştırmalı, aykırı içeriğe sekiz gün içinde itiraz etmelidir. Fatura, hiç yapılmayan işi yalnız yazıldığı için tartışmasız gerçekleşmiş hale getirmez. Hocanın vurgusu, belgeyi incelemeden bırakmanın sonradan ispat durumunu olumsuz etkilemesidir. Çimento örneğinin sayıları yazıya dökümde bozuk olduğundan kesin miktar uydurulmamıştır.

## Ticari satış, mal değişimi, hapis hakkı ve defterle ispat

Ticari satış ve mal değişiminde faiz ile ayıplı mal ve hizmete ilişkin ihbar bakımından özel düzenlemeler bulunduğu belirtilir. Bu derste somut ayıp ihbar süreleri açıklanmaz. Hapis hakkı, alacak ile elde bulunan mal veya eşya arasında bağlantı gerektiren Medeni Kanun kurumu olarak anlatılır; tacirler arasındaki ilişkide bağlantının varlığı yönünden kolaylık tanınır. Kolaylık, hapis hakkının diğer bütün koşullarını kaldırmaz.

Ticari defterlerin delil olarak kullanılmasında hoca iki tarafın tacir olmasını vurgular: satıcının defterindeki alacak kaydı, alıcının defterindeki borç kaydıyla karşılaştırılabilir. İddia kendi defterine veya karşı tarafın defterine dayandırılabilir. Bu, kişinin tek taraflı her kaydının kesin delil olduğu anlamına gelmez; ayrıntılı koşullar sonraki derse bırakılmıştır. Burada öğrenilen, iki tacirli işlemde karşılıklı kayıt ve ispat ilişkisidir.

## Yetki sözleşmesi veya sözleşmeye eklenen yetki kaydı

Sözleşmede uyuşmazlığın çözüm yerini belirleyen kayıt bulunabilir veya ayrıca yetki sözleşmesi yapılabilir. Hoca Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yahut İzmir mahkemelerinin yetkili olmasına ilişkin örnekler verir. Tarafların tacir veya kamu tüzel kişisi olması şartı vurgulanır. Sıradan vatandaşla yapılan yetki kaydı onu bu düzenleme kapsamında bağlamaz. Kamu tüzel kişisinin tacir sayılmaması, yetki anlaşması yapabilmesinin de yasak olduğu anlamına gelmez; yetki şartı ile mahkemenin görevini ayırmak gerekir. Diğer geçerlilik koşulları bu kayıtta ayrıca açıklanmamıştır.

## Esnafa uygulanan sınırlı sonuçlar ve işletme adı

Esnaf konusu daha önce ticari işletme bahsinde işlendiği için tanım burada yeniden kurulmaz. Esnaf tacir değildir; buna rağmen gelir sağlama amacıyla yaptığı iş için önceden kararlaştırılmasa da ücret isteme, hapis hakkındaki kolaylık ve işletme adı seçme imkânlarından yararlanır. Tacire ait bütün sonuçların esnafa uygulanması söz konusu değildir. Esnaf iflasa tabi değildir ve ticaret unvanı kullanmaz; işletme adı kullanabilir.

Ticaret unvanı ile işletme adı ayrılmalıdır. Tacir için unvan zorunlu iken işletme adı seçmek zorunlu değildir. İşletme adı kullanılırsa tescil ve ilan gerekir. Hoca işletme adını tacirliğin zorunlu sonuçları arasında bu yüzden saymadığını açıklar. Esnafa ücret hakkı tanınması ona şirket veya tacir statüsü kazandırmaz. Kayıt esnaf bakımından bütün vergi veya defter yükümlülüklerini düzenleyen liste vermez.

## Sınav uyarıları ve sonraya bırakılan ayrıntılar

Hoca sınavın test olacağını tekrarlar. Anlatılan konuların kanuni düzenlemeleri mutlaka gözden geçirilmelidir; soruların büyük bölümünün doğrudan kanuna bakılarak anlaşılabileceğini vurgularken yüzde kırk, elli, altmış, yetmiş gibi değişken ifadeler kullanır. Bunlar kesin soru dağılımı taahhüdü değildir. Derin ve tartışmalı ayrıntılara girilmeyeceği belirtilir. Sistemden paylaşılacak notlar ana hatlardan oluşacaktır; yalnız bunlarla yetinilmeyip kitapta derste anlatılan konular çalışılmalıdır.

Sınıftaki konuşmada sınavın gelecek hafta aynı gün olduğu anlaşılır; bundan takvim tarihi üretilmemiştir. Hoca ana hatları bugün veya yarın sisteme yüklemeyi planladığını, elektrik problemi yüzünden hazırlığının aksadığını söyler. Son mazeret ve yeniden sınava ilişkin cümleler bozuk olduğundan kesin mazeret sınavı usulü çıkarılmamıştır. Ticari yardımcıların yetki ayrıntıları, unvanın oluşturulması, sicilin işleyişi ve defterlerin ayrıntılı delil rejimi geleceğe duyurulmuştur; burada işlenmiş görünen hükümlerle karıştırılmamalıdır.

## Ders kaynakları

Kaynak kapsamı ses kayıtlarının TXT transkriptleridir. Aynı konu başka derslerde tekrar edildiğinde ilgili bölümde tekrar açıklanabilir. Gündelik sohbet ve ders araları hukuk konularından ayrılmıştır.

**D1** / 1. Hafta / 22 Eylül
Commercial Enterprise Law Course Introduction.txt

**D2** / 2. Hafta / 29 Eylül (1. bölüm)
Foundations of Turkish Commercial Law.txt

**D3** / 2. Hafta / 29 Eylül (2. bölüm)
Commercial Matters and Their Legal Consequences.txt

**D4** / 3. Hafta / 6 Ekim
Commercial Interest and Applicable Rules.txt

**D5** / 4. Hafta / 13 Ekim
Commercial Rules, Courts, and Enterprises.txt

**D6** / 5. Hafta / 20 Ekim
Commercial Enterprise Branches and Transfers.txt

**D7** / 6. Hafta / 27 Ekim
Commercial Enterprise Law Transfers, Mergers, and Merchant Status.txt

**D8** / Vize Öncesi Son Ders
Merchant Status and Commercial Law Rules.txt